

Wzór umowy kredytu stanowiącego finansowanie zwrotne

UMOWA KREDYTU NR

na inwestycję realizowaną w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego („Umowa kredytu”)

zawarta w [miejscowość]¹ przez niżej określone strony:

1. **Bank Gospodarstwa Krajowego** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5250012372, posiadający numer REGON: 000017319, zwany dalej „**BGK**”, „**Bankiem**” lub „**Stroną**”, który reprezentują:

1. - Pełnomocnik
2. - Pełnomocnik

2. [.....] z siedzibą w [...], ul. [...], zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...], REGON [...], NIP [...], kapitał zakładowy w kwocie [...] PLN², kapitał wpłacony w kwocie [...] PLN³, zwana/y dalej „**Kredytobiorcą**” lub „**Stroną**”, którą/y reprezentują/e:

1.
2.

zwane dalej łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Na warunkach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (z późn. zm.), zwanej dalej „**Ustawą**”, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (z późn. zm.), zwanym dalej „**Rozporządzeniem**”, oraz niniejszej Umowie kredytu, BGK udziela Kredytobiorcy finansowania zwrotnego w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego (kredytu preferencyjnego SBC), zwanego dalej „**Kredytem**”.
2. Strony zawierają Umowę kredytu na warunkach w niej określonych oraz zobowiązują się wykonywać wszystkie jej postanowienia.
3. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że Kredyt może być udzielony w oparciu o finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) lub innych instytucji finansowych.

§ 2.

Definicje

Użyte w Umowie kredytu określenia zapisane wielką literą mają znaczenie następujące:

- 1) **Dzień roboczy** – dzień od poniedziałku do piątku, w którym BGK prowadzi działalność, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy;

¹ W przypadku podpisania Umowy kredytu przez obie strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi uzupełnienie miejscowości nie jest wymagane.

² Wysokość kapitału zakładowego stosować w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej – w przeciwnym wypadku usunąć.

³ Wysokość kapitału wpłaconego stosować w przypadku spółki akcyjnej – w przeciwnym wypadku usunąć.

- 2) **Finansowana nieruchomość** – nieruchomość lub (w szczególnych przypadkach) nieruchomości, na której lub których realizowana jest Inwestycja finansowana Kredytem;
- 3) **Harmonogram Inwestycji** – harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji, sporządzany przez Kredytobiorcę na formularzu udostępnionym przez BGK, stanowiący integralną część Umowy kredytu;
- 4) **Inwestycja** – przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, o którym mowa w Ustawie i Rozporządzeniu, na które Bank udziela Kredytu, mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a także budowę:
 - a) garaży dla samochodów osobowych lub miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym na wynajem, zlokalizowanych w obrębie Finansowanej nieruchomości,
 - b) dodatkowych powierzchni przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb osób starszych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o osobach starszych, jeżeli docelową grupę najemców lokali mieszkalnych będą stanowić również osoby starsze;Inwestycja może również dodatkowo obejmować część niefinansowaną Kredytem – w takim przypadku Inwestycja składa się z części finansowanej Kredytem i części niefinansowanej Kredytem; rodzaj i struktura Inwestycji określone są w Umowie kredytu na podstawie danych z Wniosku kredytowego zweryfikowanych przez Bank;
- 5) **Kodeks cywilny** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
- 6) **Komunikat Banku** – informacja podawana do wiadomości klientów BGK, udostępniona w którymkolwiek ze sposobów: w regionach BGK, na stronie internetowej Banku www.bgk.pl, w innej formie uzgodnionej indywidualnie z Kredytobiorcą;
- 7) **Okres karencji w spłacie kapitału** – okres zawieszenia spłaty kapitału Kredytu nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od daty pierwszego uruchomienia Kredytu do daty poprzedzającej dzień pierwszej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej Kredytu;
- 8) **Okres kredytowania** – okres od daty zawarcia Umowy kredytu do daty ostatecznej spłaty Kredytu wskazanej w Umowie kredytu, czyli do dnia, do którego Kredytobiorca ma obowiązek spłacić Kredyt wraz z odsetkami oraz wszelkimi innymi należnościami BGK z tytułu Kredytu, nie dłuższy niż 30 lat, wliczając w to Okres karencji w spłacie kapitału;
- 9) **Okres obowiązywania Umowy kredytu** – okres od daty zawarcia Umowy kredytu do upływu Okresu kredytowania, z zastrzeżeniem skrócenia tego okresu w przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty Wierzytelności Banku; jeśli Kredytobiorca nie spłaci wszelkich Wierzytelności Banku do upływu Okresu kredytowania, to Umowa kredytu obowiązuje do czasu faktycznej spłaty tych Wierzytelności Banku;
- 10) **Okres realizacji Inwestycji** – okres od daty Rozpoczęcia Inwestycji do daty Zakończenia Inwestycji;
- 11) **Okres spłaty Kredytu** – okres od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu karencji w spłacie kapitału do daty ostatecznej spłaty Kredytu wskazanej w Umowie kredytu;
- 12) **Okres wykorzystania Kredytu** – okres, w którym Kredytobiorca może wykorzystać środki podstawione przez Bank do jego dyspozycji z tytułu Kredytu, nie dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy kredytu do daty jednorazowego lub ostatniego uruchomienia Kredytu, nie późniejszej niż ostateczna data wykorzystania Kredytu określona w Umowie kredytu;
- 13) **Partycypacja** – udział osoby fizycznej bądź innego podmiotu w finansowaniu kosztów budowy lokalu mieszkalnego stosownie do przepisów Ustawy;
- 14) **Prawo bankowe** – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- 15) **Prawo budowlane** – ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- 16) **Prawo ochrony konkurencji** – zbiór obowiązujących w Polsce przepisów prawa mających na celu ochronę przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców, którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku, w tym w szczególności ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- 17) **Prawo ochrony środowiska** – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
- 18) **Prawo zamówień publicznych** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawa 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zależności od tego, która z tych ustaw obowiązywała w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 19) **Rachunek Inwestycji** – Rachunek rozliczeniowy Kredytobiorcy przeznaczony do gromadzenia:
 - a) wpływów z umów w sprawie Partycypacji/Wkładów mieszkaniowych i innych środków pieniężnych stanowiących Wkład własny Kredytobiorcy oraz środków na spłatę odsetek od Kredytu naliczonych w Okresie karencji w spłacie kapitału,
 - b) całości wpływów wynikających z umów najmu finansowanych Kredytem lokali mieszkalnych, miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym oraz garaży indywidualnych lub z umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem;

- 20) **Rachunek kredytowy** – rachunek BGK prowadzony w celu ewidencjonowania Kredytu i związanych z nim operacji;
- 21) **Rachunek rozliczeniowy** – rachunek prowadzony w banku posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności (zgodnie z Prawem bankowym), który służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym rachunek bieżący, rachunek pomocniczy;
- 22) **Rozliczenie Inwestycji** – dostarczenie do Banku dokumentów wymaganych do ostatniego uruchomienia Kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytu oraz dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków z ostatniego uruchomienia Kredytu przez Kredytobiorcę;
- 23) **Rozpoczęcie Inwestycji** – zgodnie z Rozporządzeniem:
- a) podjęcie robót ziemnych w formie wykopów do posadowienia budynku – w przypadku Inwestycji polegającej na budowie,
 - b) podjęcie robót ziemnych w formie wykopów do posadowienia budynku dla kolejnego etapu Inwestycji wieloetapowej, której dotyczy jedna decyzja o pozwoleniu na budowę – w przypadku wieloetapowej Inwestycji polegającej na budowie,
 - c) podjęcie lub wznowienie robót budowlanych – w przypadku Inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu użytkowania lub dokończeniu inwestycji będącej w trakcie realizacji;
- 24) **SG** – spółka gminna w rozumieniu Ustawy;
- 25) **SM** – spółdzielnia mieszkaniowa;
- 26) **Stopa WIBOR 3M** – preferencyjna stopa procentowa będąca podstawą ustalenia wysokości odsetek od Kredytu spłacanych przez Kredytobiorcę, równa stopie WIBOR trzymiesięczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, obliczanej jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale kalendarzowym, bez dni wolnych, mająca zastosowanie od pierwszego dnia kalendarzowego następnego kwartału, z zastrzeżeniem, że jeżeli tak obliczona stopa WIBOR trzymiesięczny będzie przyjmować wartości ujemne, do ustalenia wysokości odsetek od Kredytu spłacanych przez Kredytobiorcę przyjmuje się, że stopa WIBOR trzymiesięczny wynosi 0,00% w skali roku;
- 27) **Taryfa opłat i prowizji** – obowiązujący wykaz opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w BGK na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych, udostępniony Komunikatem Banku;
- 28) **Ustawa o finansowym wsparciu** – ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych;
- 29) **Ustawa o osobach starszych** – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych;
- 30) **Ustawa o rachunkowości** – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 31) **Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych** – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
- 32) **Wierzytelność Banku** – należność Banku z tytułu udzielonego Kredytu wraz z należnym Bankowi wynagrodzeniem, czyli odsetkami, prowizjami i innymi kosztami, które Kredytobiorca ma obowiązek spłacić w określonym czasie;
- 33) **Wkład mieszkaniowy** – zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wniesione przez członka SM środki pieniężne odpowiadające różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal mieszkalny a uzyskanymi przez SM środkami na sfinansowanie kosztów budowy tego lokalu;
- 34) **Wkład własny** – środki finansowe, w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, środki uzyskane z zawartych umów w sprawie Partycypacji, Wkłady mieszkaniowe, środki przekazane przez właściciela Kredytobiorcy lub rzeczowe, w tym grunt, przeznaczone przez Kredytobiorcę na realizację Inwestycji;
- 35) **Wniosek kredytowy** – wniosek o udzielenie Kredytu złożony przez Kredytobiorcę na formularzu udostępnionym przez Bank, na podstawie którego Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu na warunkach określonych w Umowie kredytu;
- 36) **Zabezpieczenie** – prawne zabezpieczenie spłaty Wierzytelności Banku, ustanawiane przez Kredytobiorcę lub Zobowiązanego na warunkach wskazanych w Umowie kredytu oraz w innych dokumentach i umowach, na podstawie których ustanawiane jest to zabezpieczenie;
- 37) **Zakończenie Inwestycji** – sytuacja, w której, zgodnie z odrębnymi przepisami, można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków utworzonych w wyniku realizacji Inwestycji; za datę Zakończenia Inwestycji Bank uznaje datę:
- a) wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku/ów mieszkalnego/ych będącego/ych przedmiotem Inwestycji, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wynika on z przepisów Prawa budowlanego lub

- b) uprawomocnienia zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania z poświadczeniem przyjęcia przez właściwy organ, do którego zostało skierowane, dostarczonego do Banku wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ, wystawionym po upływie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia – dotyczy użytkowania obiektu budowlanego, na którego realizację wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, a nie nałożono obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i obowiązek taki nie wynika z przepisów Prawa budowlanego lub
- c) protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, na których realizację nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego lub
- d) wynikającą z zaświadczenia potwierdzającego zakończenie budowy, wydanego przez właściwy organ, w innych przypadkach niż określone w lit. a)-c), wynikających z odrębnych przepisów;
- 38) **Zdolność kredytowa** – zdolność Kredytobiorcy do spłaty zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, wraz z odsetkami, w terminach określonych w Umowie kredytu;
- 39) **Zobowiązany** – poręczyciel (poręczyciel w rozumieniu prawa cywilnego albo poręczyciel wekslowy), inna osoba lub podmiot będący dłużnikiem BGK z tytułu ustanowionego Zabezpieczenia wskazanego w Umowie kredytu.

§ 3.

Szczegółowe warunki Kredytu

1.	Kwota i waluta Kredytu	do PLN (słownie złotych: /...)
2.	Cel kredytowania	1) Kredyt jest udzielony Kredytobiorcy, na jego Wniosek kredytowy nr [wpisać numer Wniosku kredytowego] złożony w dniu [•] r., na finansowanie Inwestycji polegającej na budowie*/przebudowie*/rozbudowie*/nadbudowie*/zmianie sposobu użytkowania*/dokończeniu inwestycji będącej w trakcie realizacji*, zlokalizowanej w [opisać Inwestycję i jej lokalizację zgodnie z decyzją kredytową]. 2) W skład Inwestycji*/części Inwestycji finansowanej Kredytem* wchodzić będzie: a) [określić liczbę] lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem*/do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego*, b) [określić liczbę] garaży indywidualnych przeznaczonych na wynajem*, c) [określić liczbę] miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym przeznaczonych na wynajem*, d) dodatkowa powierzchnia w postaci [opisać], przeznaczona na zaspokajanie potrzeb osób starszych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o osobach starszych.* 3) Finansowane Kredytem lokale mieszkalne powinny być oddawane do użytkowania w stanie umożliwiającym zamieszkanie bez konieczności ponoszenia przez najemcę/lokatora dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem lokalu, w szczególności powinny posiadać: a) powłoki malarskie ścian i sufitów, b) okładziny podłogowe we wszystkich pomieszczeniach, c) okładziny ścian w węzłach sanitarnych, aneksach kuchennych i kuchniach, d) wewnętrzną stolarkę drzwiową. 4) Finansowane Kredytem lokale mieszkalne, garaże indywidualne, miejsca (stanowiska) postojowe w garażu wielostanowiskowym* nie mogą być wyodrębniane na własność ani zbywane jako udziały we współwłasności Finansowanej nieruchomości*, z zastrzeżeniem § 19. 5) W skład części Inwestycji niefinansowanej Kredytem wchodzić będzie [określić liczbę, rodzaj i przeznaczenie lokali niefinansowanych Kredytem], którego*/których* budowa finansowana będzie [określić źródła finansowania, np. ze środków własnych Kredytobiorcy, z kredytu budowlanego zaciągniętego w BGK].*

3.	Koszt Inwestycji i Wkład własny Kredytobiorcy	1) Planowany koszt Inwestycji wynosi PLN (słownie złotych: /...), w tym:* a) koszt części Inwestycji finansowanej Kredytem wynosi PLN (słownie złotych: /...),* b) koszt części Inwestycji niefinansowanej Kredytem wynosi PLN (słownie złotych: /...).* 2) Wkład własny Kredytobiorcy w Inwestycję wynosi PLN (słownie złotych: /...), w tym:* a) Wkład własny dla części Inwestycji finansowanej Kredytem wynosi PLN (słownie złotych: /...),* b) Wkład własny dla części Inwestycji niefinansowanej Kredytem wynosi PLN (słownie złotych: /...).* 3) Kwota podatku VAT od finansowanych*/finansowanej* Kredytem garaży indywidualnych*/miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym*/dodatkowej powierzchni przeznaczonej na zaspokajanie potrzeb osób starszych* w części, w jakiej Kredytobiorcy przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku, wynosi PLN (słownie złotych: /...) i jest finansowana w całości ze środków własnych Kredytobiorcy.* 4) Planowany koszt Inwestycji, o którym mowa w pkt 1), łącznie z kwotą podatku VAT, o której mowa w pkt 3), wynosi PLN (słownie złotych: /...).* 5) Wkład własny Kredytobiorcy w Inwestycję, o którym mowa w pkt 2), łącznie z kwotą podatku VAT, o której mowa w pkt 3), wynosi PLN (słownie złotych: /...).* 6) W przypadku zwiększenia kosztu Inwestycji w stosunku do wielkości wskazanej w pkt 1), Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić i udokumentować źródła finansowania zwiększonego kosztu Inwestycji.																																
4.	Terminy realizacji Inwestycji	1) Rozpoczęcie Inwestycji: nie później niż w dniu*/nastąpiło w dniu* [•] r. 2) Zakończenie Inwestycji: nie później niż w dniu [•] r. 3) Przekazanie do użytkowania (zasiedlenie lokali): nie później niż w dniu [•] r. 4) Rozliczenie Inwestycji: nie później niż w dniu [•] r.																																
5.	Okres kredytowania	od daty zawarcia Umowy kredytu do dnia [•] r.																																
6.	Okres wykorzystania Kredytu	1) Ostateczna data wykorzystania Kredytu: [•] r. 2) Bank uruchomi Kredyt jednorazowo. Do jednorazowego uruchomienia Kredytu mają łącznie zastosowanie warunki Umowy kredytu odnoszące się do pierwszego i ostatniego uruchomienia Kredytu.*⁴/Bank uruchomi Kredyt w transzach, w wysokości adekwatnej do postępu realizacji Inwestycji, w następujących przewidywanych terminach i kwotach zgodnych z Harmonogramem Inwestycji*⁵: <table border="1" data-bbox="549 1496 1385 1742"> <thead> <tr> <th>Nr transzy</th> <th>Termin uruchomienia (do)</th> <th>Kwota transzy (do)</th> <th>Łączna kwota wykorzystanego Kredytu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>I</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>II</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>III</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>IV</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>V</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Razem</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 3) Zmiana ostatecznej daty wykorzystania Kredytu, o której mowa w pkt 1), wymaga zawarcia aneksu do Umowy kredytu*⁶/Zmiana przewidywanych terminów uruchomienia oraz kwot poszczególnych transz Kredytu, o których mowa w pkt 2), z wyłączeniem zmiany ostatecznej daty wykorzystania Kredytu,	Nr transzy	Termin uruchomienia (do)	Kwota transzy (do)	Łączna kwota wykorzystanego Kredytu	I				II				III				IV				V				...				Razem			
Nr transzy	Termin uruchomienia (do)	Kwota transzy (do)	Łączna kwota wykorzystanego Kredytu																															
I																																		
II																																		
III																																		
IV																																		
V																																		
...																																		
Razem																																		

⁴ Zapis ma zastosowanie w przypadku jednorazowego uruchomienia Kredytu.

⁵ Zapis ma zastosowanie w przypadku uruchomienia Kredytu w transzach.

⁶ Zapis ma zastosowanie w przypadku jednorazowego uruchomienia Kredytu.

		o której mowa w pkt 1), i związanej z tym zmiany terminu uruchomienia ostatniej transzy Kredytu, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy kredytu, a jedynie złożenia przez Kredytobiorcę w Banku aktualizacji terminów i kwot wypłat transz Kredytu, sporządzonej na formularzu udostępnionym przez Bank⁷. 4) Jeśli Kredytobiorca wykorzysta tylko część Kredytu do dnia, o którym mowa w pkt 1), lub zrezygnuje z części Kredytu, wówczas kwota Kredytu będzie obniżona o wartość nieuruchomionej części Kredytu, z zastrzeżeniem pkt 5). 5) Jeśli Kredytobiorca wykorzysta tylko część Kredytu do dnia, o którym mowa w pkt 1), i jednocześnie złoży w Banku najpóźniej w tym dniu wniosek o zmianę ostatecznej daty wykorzystania Kredytu, kwota Kredytu nie zostanie obniżona pod warunkiem, że Bank wyrazi zgodę na zmianę ww. daty i aneks do Umowy kredytu zmieniający tę datę zostanie zawarty w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w pkt 1). 6) Wykorzystanie Kredytu w wysokości niższej od kwoty udzielonego Kredytu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy kredytu. 7) Jeśli Kredytobiorca nie wykorzysta przynajmniej części Kredytu do dnia, o którym mowa w pkt 1), lub zrezygnuje z całości Kredytu, Umowa kredytu wygasa, z zastrzeżeniem pkt 8). 8) Jeśli Kredytobiorca nie wykorzysta przynajmniej części Kredytu do dnia, o którym mowa w pkt 1), i jednocześnie złoży w Banku najpóźniej w tym dniu wniosek o zmianę ostatecznej daty wykorzystania Kredytu, Umowa kredytu nie wygasa pod warunkiem, że Bank wyrazi zgodę na zmianę ostatecznej daty wykorzystania Kredytu i aneks do Umowy kredytu zmieniający tę datę zostanie zawarty w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w pkt 1).
7.	Splata Kredytu	1) Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty Kredytu w ostatnim dniu Okresu kredytowania określonego w ust. 5. 2) W Okresie karencji w spłacie kapitału – odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu płatne są w okresach miesięcznych począwszy od 20*/25* dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pierwsze uruchomienie Kredytu. 3) Po Okresie karencji w spłacie kapitału – spłata kapitału i odsetek następuje według formuły stałych (annuitetowych) rat kapitałowo-odsetkowych, płatnych w okresach miesięcznych w dniu 20*/25* każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłat, który zostanie sporządzony i przekazany Kredytobiorcy przez Bank po ostatnim uruchomieniu Kredytu i rozliczeniu wykorzystanego Kredytu, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2)-5). 4) Termin pierwszej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej przypada na dzień [•] r. 5) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty Kredytu za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania Kredytu przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego Kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 6) Ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa jest ratą wyrównującą. 7) Spłata Kredytu i odsetek odbywać się będzie poprzez obciążenie Rachunku Inwestycji prowadzonego w BGK na podstawie upoważnienia*/przelew środków na Rachunek kredytowy (w treści przelewu należy podać pełny numer Umowy kredytu, której spłata dotyczy)*. 8) Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić na Rachunku Inwestycji środki wystarczające na pokrycie rat Kredytu i odsetek w terminach ich wymagalności. W przypadku braku środków na Rachunku Inwestycji w terminach spłaty Kredytu i odsetek określonych Umową kredytu, Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić Kredyt i odsetki w tych terminach na Rachunek kredytowy (dotyczy spłaty Kredytu i odsetek poprzez obciążenie Rachunku Inwestycji prowadzonego w BGK).

⁷ Zapis ma zastosowanie w przypadku uruchomienia Kredytu w transzach.

		9) Za datę spłaty Kredytu rozumie się datę wpływu środków na Rachunek kredytowy, z zastrzeżeniem pkt 10). 10) W przypadku gdy spłata zadłużenia z tytułu Kredytu odbywać się będzie poprzez przelew środków na Rachunek kredytowy, każdy wcześniejszy wpływ środków rozliczany będzie w terminie wymagalności rat Kredytu, zgodnie z harmonogramem spłat, o którym mowa w pkt 3). 11) Jeśli termin spłaty Kredytu lub odsetek upływa w dniu, który nie jest Dniem roboczym, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata Kredytu lub odsetek nastąpiła w pierwszym Dniu roboczym po terminie spłaty. 12) Niespłata przez Kredytobiorcę raty Kredytu w umownym terminie płatności lub spłata jej w niepełnej wysokości powoduje, że w następnym dniu należność z tytułu zaległej kwoty Kredytu lub jego raty staje się zadłużeniem przeterminowanym. 13) W przypadku, o którym mowa w pkt 12), BGK podejmie działania zmierzające do odzyskania Wierzytelności Banku. 14) Wpłaty Kredytobiorcy na Rachunek kredytowy z tytułu spłaty Kredytu albo z tytułu innych czynności podjętych przez Bank w celu zwrotu należnych kwot, zalicza się według kolejności: a) koszty BGK związane z zawarciem Umowy kredytu i jej realizacją, b) opłaty i prowizje z tytułu udzielenia i obsługi Kredytu, c) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, d) odsetki wymagalne, e) zadłużenie przeterminowane, f) odsetki bieżące, g) kapitał Kredytu. 15) W przypadku braku spłaty zadłużenia z tytułu udzielonego Kredytu Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu i po upływie 30 dni kalendarzowych, a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni kalendarzowych, przystąpić do czynności windykacyjnych poprzez realizację Zabezpieczeń. 16) W przypadku zwrotu podatku VAT w związku z ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem, Kredytobiorca zobowiązuje się przekazać kwotę zwrotu podatku VAT w części odpowiadającej udziałowi Kredytu w kosztach budowy tego lokalu na spłatę zadłużenia z tytułu Kredytu (dotyczy SM). 17) Umowa kredytu wygasa z dniem całkowitej spłaty Wierzytelności Banku.
8.	Okres karencji w spłacie kapitału Kredytu	do dnia [•] r.
9.	Oprocentowanie	1) Wysokość oprocentowania Kredytu jest równa Stopie WIBOR 3M, z zastrzeżeniem pkt 3)-6). 2) Zmiana oprocentowania Kredytu będzie następować na skutek zmiany Stopy WIBOR 3M i będzie miała wpływ na wysokość rat spłaty Kredytu (rat odsetkowych w Okresie karencji w spłacie kapitału, rat kapitałowo-odsetkowych w Okresie spłaty Kredytu). 3) W przypadku gdy Stopa WIBOR 3M będzie przyjmować wartości większe niż 2,00% i nie większe niż 9,00% w skali roku, wysokość oprocentowania Kredytu jest równa 2,00% w skali roku. 4) W przypadku gdy Stopa WIBOR 3M będzie przyjmować wartości większe niż 9,00% w skali roku, wysokość oprocentowania Kredytu jest równa Stopie WIBOR 3M pomniejszonej o 7 punktów procentowych. 5) Zasady ustalania wysokości oprocentowania Kredytu określone w pkt 3) i 4) mają zastosowanie do 60 pierwszych miesięcznych rat spłaty Kredytu, w tym rat obejmujących wyłącznie spłatę odsetek w Okresie karencji w spłacie kapitału. 6) Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego jest zmienne, w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.
10.	Opłaty i prowizje	1) BGK pobiera od Kredytobiorcy następujące opłaty i prowizje:

		a) prowizję z tytułu udzielenia Kredytu w wysokości% kwoty Kredytu, tj. w kwocie PLN (słownie złotych: /...), płatną jednorazowo, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy kredytu*/najpóźniej przed pierwszym uruchomieniem Kredytu*, pomniejszoną o uiszczoną opłatę przygotowawczą w wysokości PLN (słownie złotych: /...) za analizę Wniosku kredytowego; b) opłatę administracyjną w wysokości PLN (słownie złotych: /...) za obsługę procesu ustanowienia Zabezpieczenia*/zmiany ustanowionego Zabezpieczenia*, o którym mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 1), płatną w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy kredytu; c) prowizję z tytułu udzielenia gwarancji InvestEU, o której mowa w ust. 13 pkt 8), w kwocie PLN (słownie złotych: /...), ustaloną zgodnie z warunkami udzielenia ww. gwarancji określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy kredytu stanowiącym integralną część Umowy kredytu, płatną jednorazowo, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy kredytu;* d) [wpisać inne opłaty i prowizje zgodnie z decyzją cenową].* 2) Prowizja*/prowizje* i opłata*/opłaty*, o których mowa w pkt 1), płatne będą poprzez obciążenie Rachunku Inwestycji prowadzonego w BGK na podstawie upoważnienia*/przelewem na Rachunek kredytowy, z wyłączeniem prowizji z tytułu udzielenia gwarancji InvestEU, która płatna będzie na rachunek nr*. 3) Prowizja*/prowizje*, o której*/których* mowa w pkt 1), płatna jest*/płatne są* niezależnie od wykorzystania Kredytu i nie podlega*/podlegają* zwrotowi oraz zmniejszeniu w przypadku niewykorzystania części Kredytu. 4) W przypadku braku wpłaty prowizji lub opłaty*/opłat*, o których mowa w pkt 1), Bank może wstrzymać uruchomienie Kredytu. 5) Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie opłat i prowizji.
11.	Rachunki	1) Kredytobiorca zobowiązuje się posiadać Rachunek Inwestycji i utrzymywać go w Okresie obowiązywania Umowy kredytu, przy czym może to być ten sam Rachunek rozliczeniowy, na który nastąpi uruchomienie Kredytu. 2) Rachunki Kredytobiorcy i ich przeznaczenie: a) Rachunek rozliczeniowy numer , prowadzony w [wpisać nazwę banku prowadzącego Rachunek rozliczeniowy], na który nastąpi uruchomienie Kredytu; b) Rachunek Inwestycji numer prowadzony w [wpisać nazwę banku prowadzącego Rachunek Inwestycji]. 3) Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Inwestycji Kredytobiorca zobowiązuje się przeznaczać w szczególności na sfinansowanie Inwestycji do wysokości określonej w Harmonogramie Inwestycji, spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego Kredytu oraz na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynku/budynków finansowanego/-ych Kredytem. 4) Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy na Rachunek kredytowy numer środki z Kredytu zgodnie z przeznaczeniem.
12.	Upoważnienie do Rachunków rozliczeniowych Kredytobiorcy (dotyczy Rachunków rozliczeniowych)	1) Z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Kredytobiorca niniejszym udziela BGK nieodwołanego upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich Rachunkach rozliczeniowych Kredytobiorcy prowadzonych przez BGK na dzień zawarcia Umowy kredytu, tj. na Rachunkach rozliczeniowych o numerach: [wpisać numery wszystkich rachunków Kredytobiorcy chyba że decyzja kredytowa stanowi inaczej]* oraz wszystkich Rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK, w tym do

	prowadzonych przez BGK)	obciążania ww. rachunków kwotami wymagalnych Wierzytelności Banku z tytułu Kredytu, odsetek, prowizji, kosztów i innych należności związanych z Kredytem oraz do dokonywania wypłaty środków pieniężnych z wymienionych Rachunków rozliczeniowych w celu spłaty wymagalnych Wierzytelności Banku z tytułu Kredytu, odsetek, prowizji i innych należności związanych z Kredytem. 2) W związku z powyższym, pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu, Kredytobiorca niniejszym zrzeka się prawa do odwołania niniejszego upoważnienia oraz zobowiązuje się nie ustanawiać, bez zgody Banku, innych pełnomocników upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na którymkolwiek z Rachunków rozliczeniowych Kredytobiorcy, do czasu wygaśnięcia niniejszego upoważnienia. 3) Jednocześnie Kredytobiorca upoważnia BGK do zablokowania na ww. Rachunkach rozliczeniowych kwoty w wysokości powstałego z tytułu Kredytu zadłużenia wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami BGK związanymi z Kredytem, w przypadku niespłacenia, w terminie oznaczonym w Umowie kredytu, Kredytu lub jego raty wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami BGK związanymi z Kredytem. 4) Kredytobiorca zobowiązuje się potwierdzić, na żądanie Banku, czynności wykonane przez Bank w ramach upoważnienia, o którym mowa w pkt 1) i 3), w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
13.	Zabezpieczenia	Prawne zabezpieczenia spłaty Wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytu stanowią: 1) hipoteka umowna*/hipoteka umowna łączna* do kwoty PLN (słownie złotych: /...) [wpisać kwotę hipoteki] ustanowiona na: a) prawie własności Finansowanej nieruchomości położonej w [wpisać adres], stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której prowadzona/prowadzone jest/są księga/księgi wieczysta/wieczyste nr [wpisać nr księgi wieczystej],* b) prawie użytkowania wieczystego Finansowanej nieruchomości położonej w [wpisać adres], wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków*/budynków i urządzeń*, przysługującym Kredytobiorcy, dla której prowadzona/prowadzone jest/są księga/księgi wieczysta/wieczyste nr [wpisać nr księgi wieczystej],* 2) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych Inwestycji, w kwocie nie niższej niż całkowita wartość robót budowlanych netto wynikająca z umowy zawartej z generalnym wykonawcą Inwestycji, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; Zabezpieczenie obowiązuje w Okresie realizacji Inwestycji najpóźniej do ostatniego dnia terminu Zakończenia Inwestycji, o którym mowa w ust. 4; 3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Finansowanej nieruchomości, w kwocie nie niższej niż PLN (słownie złotych: /...) [wpisać minimalną, oczekiwaną sumę ubezpieczenia], wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; Zabezpieczenie obowiązuje najpóźniej od dnia następnego po ostatnim dniu terminu Zakończenia Inwestycji, o którym mowa w ust. 4, do czasu całkowitej spłaty Wierzytelności Banku; 4) przelew wierzytelności z tytułu należnych czynszów z zawartych i przyszłych umów najmu*/opłat związanych z użytkowaniem lokali z tytułu zawartych i przyszłych umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do* finansowanych Kredytem lokali mieszkalnych, miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym*, garaży indywidualnych*, niefinansowanych Kredytem lokali użytkowych* – o łącznej wartości w Okresie obowiązywania Umowy kredytu nie niższej niż PLN (słownie złotych: /.....) i zawsze odpowiadającej kwocie spłaty zadłużenia z tytułu Kredytu, przy czym wartość z tytułu:*

		a) czynszów z umów najmu lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem*/opłat związanych z używaniem lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem z tytułu zawartych umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego* nie powinna być niższa niż PLN (słownie złotych: /.....), b) czynszów z umów najmu finansowanych Kredytem miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym nie powinna być niższa niż PLN (słownie złotych: /.....),* c) czynszów z umów najmu garaży indywidualnych finansowanych Kredytem nie powinna być niższa niż PLN (słownie złotych: /.....),* d) czynszów z umów najmu lokali użytkowych niefinansowanych Kredytem nie powinna być niższa niż PLN (słownie złotych: /.....),* 5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty Kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;* 6) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na Rachunku Inwestycji;* 7) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;* 8) Zabezpieczenie dodatkowe – gwarancja InvestEU spłaty Kredytu do kwoty PLN (słownie złotych: /.....) <i>[wpisać kwotę odpowiadającą 30% kwoty Kredytu]</i> udzielana na okres 5 lat licząc od daty zawarcia Umowy kredytu na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy kredytu stanowiącym integralną część Umowy kredytu;* 9) Zabezpieczenie dodatkowe – <i>[wpisać inne Zabezpieczenie dodatkowe zgodnie z decyzją kredytową]*</i>
14.	Warunki uruchomienia Kredytu	1) Uruchamianie Kredytu będzie następowało na wniosek Kredytobiorcy, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu, w czasie dostosowanym do potrzeb płatniczych Kredytobiorcy, bez ponoszenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat. 2) Pierwsze oraz ostatnie uruchomienie Kredytu nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Kredytobiorcę prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę środków z Kredytu wraz z kompletem wymaganych i zaakceptowanych przez Bank dokumentów. W pozostałych przypadkach uruchomienie Kredytu nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Kredytobiorcę prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę środków z Kredytu wraz z kompletem wymaganych i zaakceptowanych przez Bank dokumentów. 3) Warunki pierwszego uruchomienia Kredytu: a) ustanowienie Zabezpieczeń wskazanych w ust. 13, z zastrzeżeniem lit. b) i c), b) dostarczenie do BGK – w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy kredytu i nie później niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą wypłatę środków z Kredytu – dokumentów niezbędnych w ocenie Banku do ustanowienia*/zmiany* hipoteki na Finansowanej nieruchomości, do ujawnienia w księdze wieczystej Finansowanej nieruchomości roszczenia Banku o przeniesienie hipoteki na rzecz Banku*, w tym podpisanego oświadczenia dłużnika hipotecznego o ustanowieniu hipoteki*/oświadczenia o zmianie treści hipoteki* oraz potwierdzenia przelewu*/zapewnienia środków na pokrycie opłaty administracyjnej za obsługę procesu ustanowienia hipoteki*/zmiany hipoteki* na Finansowanej nieruchomości, c) złożenie przez Bank wniosku o wpis*/zmianę wpisu* hipoteki na Finansowanej nieruchomości, oraz potwierdzenie wpływu wniosku do właściwego sądu,

		d) dostarczenie do BGK wypisu aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w ust. 13,* e) zapłata należnych BGK prowizji i opłat, o których mowa w ust. 10, f) udokumentowanie wniesienia przez Kredytobiorcę Wkładu własnego w Inwestycję*/dla części Inwestycji finansowanej Kredytem* w wysokości nie niższej niż kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a)*, łącznie z proporcjonalną częścią podatku VAT, o którym mowa w ust. 3*/w wysokości odpowiadającej co najmniej 20% planowanego kosztu Inwestycji*/części Inwestycji finansowanej Kredytem*, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a)*, łącznie z proporcjonalną częścią podatku VAT, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem, że procentowy udział wypłacanego Kredytu w kwocie udzielonego Kredytu nie może przekroczyć procentowego udziału udokumentowanego wniesionego Wkładu własnego Kredytobiorcy w kwocie Wkładu własnego Kredytobiorcy w Inwestycję*/dla części Inwestycji finansowanej Kredytem*, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a)*, g) udokumentowanie wniesienia przez Kredytobiorcę Wkładu własnego dla części Inwestycji niefinansowanej Kredytem, zgodnie z zasadą proporcjonalności określonej w § 6 ust. 3,* h) potwierdzenie przez Bank – zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku – wykonania robót budowlanych ujętych w dokumentach wymaganych do uruchomienia Kredytu pod względem zgodności tych robót z Harmonogramem Inwestycji, i) udokumentowanie posiadania przez Kredytobiorcę środków na Rachunku Inwestycji w kwocie odpowiadającej wysokości odsetek od Kredytu w Okresie karencji w spłacie kapitału, w wysokości ustalonej przez Bank, j) dostarczenie do BGK umowy/umów z wykonawcą/ami robót budowlanych/usług/dostaw dotyczącej/yh Inwestycji wraz z zaktualizowanym Harmonogramem Inwestycji, obejmującej/ /obejmujących cały zakres Inwestycji – w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z wykonawcą, przy czym data dostarczenia nie może być późniejsza niż 45 dni kalendarzowych przed złożeniem wniosku o pierwszą wypłatę środków z Kredytu; postanowienia umowy/umów z wykonawcą/ami powinny być adekwatne do postanowień Umowy kredytu w zakresie przedmiotu Inwestycji, kosztu całkowitego Inwestycji, terminów jej realizacji, k) dostarczenie do BGK wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem*/umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem*, w której zostanie wskazany Rachunek Inwestycji, na który będą wpływały czynsze z tytułu umów najmu*/opłaty związane z użytkowaniem lokali z tytułu umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego*, l) dostarczenie do BGK wzoru umowy najmu finansowanego Kredytem miejsca (stanowiska) postojowego w garażu wielostanowiskowym*/ /garażu indywidualnego*, w której wskazany zostanie Rachunek Inwestycji, na który będą wpływały czynsze z tytułu umów najmu*, m) dostarczenie do BGK oświadczenia o zawarciu% umów w sprawie Partycypacji*/umów, z których wynika zobowiązanie do wniesienia Wkładów mieszkaniowych* i pozyskaniu% środków z Partycypacji*/ /Wkładów mieszkaniowych*, a w przypadku braku możliwości spełnienia ww. warunku – pisemnej informacji określającej zamienne źródła finansowania w miejsce brakujących środków z Partycypacji*/Wkładów mieszkaniowych*, n) [wpisać inne warunki zgodnie z decyzją kredytową] . * 4) Warunki drugiego i każdego kolejnego uruchomienia Kredytu, z uwzględnieniem pkt 5):
--	--	---

		a) dostarczenie do BGK dowodów zapłaty za faktury/rachunki będące podstawą poprzedniego uruchomienia Kredytu w celu udokumentowania prawidłowego wykorzystania środków z Kredytu, b) udokumentowanie wniesienia przez Kredytobiorcę pozostałego Wkładu własnego w Inwestycję*/dla części Inwestycji finansowanej Kredytem* ponad 20% planowanego kosztu Inwestycji*/części Inwestycji finansowanej Kredytem*, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a)* łącznie z proporcjonalną częścią podatku VAT, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem, że procentowy udział wypłacanego Kredytu w kwocie udzielonego Kredytu nie może przekroczyć procentowego udziału udokumentowanego wniesionego Wkładu własnego Kredytobiorcy w kwocie Wkładu własnego Kredytobiorcy w Inwestycję*/dla części Inwestycji finansowanej Kredytem*, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a)*,* c) udokumentowanie wniesienia przez Kredytobiorcę Wkładu własnego dla części Inwestycji niefinansowanej Kredytem, zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w § 6 ust. 3,* d) [wpisać inne warunki zgodnie z decyzją kredytową] .* 5) Warunki ostatniego uruchomienia Kredytu: a) spełnienie warunków określonych w pkt 4), b) dostarczenie do BGK uchwały właściwego organu Kredytobiorcy zatwierdzającej stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem*/oświadczenia Zarządu Kredytobiorcy o ustaleniu opłat związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem* w wysokości nie niższej niż zł/m² oraz oświadczenia Zarządu Kredytobiorcy o ustaleniu stawki czynszu dla finansowanych Kredytem (miejsc) stanowisk postojowych w garażu wielostanowiskowym*/garaży indywidualnych* w wysokości nie niższej niż zł za miejsce (stanowisko) postojowe*/garaż indywidualny*, zapewniającej*/zapewniających łącznie* pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynku oraz spłatę zaciągniętego Kredytu*, c) dostarczenie do BGK oświadczenia o zawarciu% umów w sprawie Partycypacji*/umów, z których wynika zobowiązanie do wniesienia Wkładów mieszkaniowych* i pozyskaniu% środków z Partycypacji*/Wkładów mieszkaniowych*, a w przypadku braku możliwości spełnienia ww. warunku – pisemnej informacji określającej zamienne źródła finansowania w miejsce brakujących środków z Partycypacji*/Wkładów mieszkaniowych*,* d) [wpisać inne warunki zgodnie z decyzją kredytową] .* 6) Kredytobiorca dokumentuje wniesienie Wkładu własnego w Inwestycję wymagane do uruchomienia Kredytu w szczególności poprzez dostarczenie do BGK opłaconych faktur/rachunków, protokołów odbioru robót budowlanych i dowodów zapłaty dotyczących Inwestycji wraz z ich zestawieniem sporządzonym na formularzu udostępnionym przez BGK. 7) Faktury/rachunki, o których mowa w pkt 6) i ust. 15 pkt 1), opatrzone zostaną przez Kredytobiorcę klauzulą „do rozliczenia kredytu udzielonego przez BGK na podstawie umowy kredytu nr” uzupełnioną o numer Umowy kredytu. 8) Udział wypłaconej kwoty Kredytu w rozliczonym koszcie: a) Inwestycji – w przypadku, gdy Inwestycja jest w całości finansowana Kredytem lub b) części Inwestycji finansowanej Kredytem – w pozostałych przypadkach nie może przekroczyć 80%. 9) Bank dopuszcza refinansowanie kosztów Inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej Inwestycji. Wyłączenie z powyższej zasady stanowią uzasadnione koszty (poniesione we wcześniejszym okresie) związane z realizacją Inwestycji, w tym koszty zakupu/wartość aportu Finansowanej nieruchomości, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.
--	--	--

		10) Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w Okresie realizacji Inwestycji inspekcji potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych. 11) W przypadku finansowania przez Bank kilku budynków w ramach Inwestycji ostatnie uruchomienie Kredytu możliwe jest wyłącznie po oddaniu do użytkowania wszystkich budynków równocześnie. 12) W przypadku nieuznania przez Bank złożonych przez Kredytobiorcę dokumentów wymaganych do Rozliczenia Inwestycji Bank może odmówić ostatniego uruchomienia Kredytu lub pomniejszyć kwotę ostatniego uruchomienia Kredytu.
15.	Sposób wykorzystania Kredytu	1) Wykorzystanie Kredytu przez Kredytobiorcę nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez BGK wniosku o wypłatę środków z Kredytu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Bank, oraz dołączonych do wniosku, zaakceptowanych przez BGK, następujących dokumentów: a) faktur/rachunków z załączonymi protokołami odbioru robót budowlanych i dowodów zapłaty (jeśli faktury/rachunki zostały opłacone) wraz z ich zestawieniem sporządzonym na formularzu udostępnionym przez BGK, stanowiących podstawę do uruchomienia Kredytu, na kwotę odpowiadającą kwocie wskazanej we wniosku o wypłatę środków z Kredytu, b) sprawozdania z realizacji Inwestycji w wersji podpisanej wraz z wersją elektroniczną (edytowalną), sporządzonego na formularzu udostępnionym przez BGK, wypełnionym zgodnie z dokumentacją dołączoną do wniosku o wypłatę środków z Kredytu, stosownie do stopnia zaawansowania robót budowlanych, c) oświadczenia Kredytobiorcy o uregulowaniu przez wykonawcę/ /generalnego wykonawcę Inwestycji płatności wobec podwykonawcy za wykonane roboty budowlane/usługi/dostawy – w przypadku, gdy zawarta pomiędzy Kredytobiorcą a wykonawcą/generalnym wykonawcą Inwestycji umowa o roboty budowlane, usługi, dostawy przewidywała realizację części robót przez podwykonawcę (w uzasadnionych przypadkach BGK może żądać kserokopii dowodów dokonania płatności), d) aktualizacji terminów i kwot wypłat transz Kredytu, sporządzonej na formularzu udostępnionym przez BGK (dotyczy Kredytu uruchamianego w transzach), z zastrzeżeniem pkt 2). 2) Kredytobiorca zobowiązuje się złożyć wniosek o ostatnią wypłatę środków z Kredytu nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed ostateczną datą wykorzystania Kredytu określoną w ust. 6 wraz z dokumentami określonymi w pkt 1) oraz następującymi dokumentami dodatkowymi: a) zestawieniem zawierającym strukturę poniesionych nakładów na realizację Inwestycji w podziale na wszystkie rodzaje lokali w Inwestycji, sporządzonym na formularzu udostępnionym przez Bank (nie dotyczy Inwestycji polegającej na budowie wyłącznie lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem), b) zestawieniem wszystkich faktur/rachunków i dokonanych płatności, dotyczącym rozliczonego kosztu Inwestycji, c) zestawieniem powykonawczym wszystkich lokali w budynku/budynkach i miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym, sporządzonym na formularzu udostępnionym przez Bank, w wersji podpisanej wraz z wersją elektroniczną (edytowalną) ww. dokumentu (na żądanie BGK Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą lub inwentaryzację budynku/budynków), d) oświadczeniem Kredytobiorcy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z wyposażeniem i standardami określonymi w Rozporządzeniu, e) protokołem odbioru końcowego robót oraz innymi dokumentami, w szczególności: protokołem końcowego odbioru elementów robót lub robót towarzyszących zrealizowanych poza wykonawcą/ami zamówienia na roboty budowlane/usługi/dostawy,

		f) decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego wydaną przez właściwy organ (dotyczy Kredytobiorcy, na którego właściwy organ nałożył taki obowiązek bądź wynika on z przepisów Prawa budowlanego), g) zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania z poświadczeniem przyjęcia przez właściwy organ, do którego zostało skierowane wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ, wystawionym po upływie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia (dotyczy użytkowania obiektu budowlanego, na którego realizację wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, a nie nałożono obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i obowiązek taki nie wynika z przepisów Prawa budowlanego), h) zawiadomieniem skierowanym do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania z poświadczeniem przyjęcia przez te organy wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy wystawionym po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez wymienione organy zawiadomienia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych organów (dotyczy przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych), i) listą/ami najemców na wszystkie lokale mieszkalne, miejsca (stanowiska) postojowe w garażach wielostanowiskowych, garaże indywidualne finansowane Kredytem ze wskazaniem, czy była wniesiona Partycypacja, oraz z określeniem udziału w spłacie Kredytu poszczególnych lokali finansowanych Kredytem lub listą/ami członków SM, na rzecz których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem, ze wskazaniem, czy był wniesiony Wkład mieszkaniowy, oraz z określeniem udziału w spłacie Kredytu poszczególnych lokali finansowanych Kredytem, j) świadectwem charakterystyki energetycznej budynku/budynków powstałego/powstałych* w ramach Inwestycji. 3) Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać płatności za faktury/rachunki będące podstawą uruchomienia Kredytu bez zbędnej zwłoki, w terminie do 10 Dni roboczych od daty wpływu środków z Kredytu na Rachunek rozliczeniowy Kredytobiorcy oraz dostarczyć do Banku dowody zapłaty niezwłocznie po dokonaniu tych płatności, nie później jednak niż przed złożeniem wniosku o kolejne uruchomienie środków z Kredytu, z zastrzeżeniem pkt 4). 4) W przypadku ostatniego uruchomienia Kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać płatności za faktury/rachunki będące podstawą uruchomienia Kredytu oraz dostarczyć do Banku dowody zapłaty za ww. faktury/rachunki w terminie 10 Dni roboczych od daty wpływu środków z Kredytu na Rachunek rozliczeniowy Kredytobiorcy. 5) W przypadku niedokonania płatności za faktury/rachunki w terminie określonym w pkt 3), a w przypadku ostatniego uruchomienia Kredytu – w pkt 4), Bank za każdy dzień przekroczenia terminu, do dnia zapłaty włącznie, od niezapłaconej kwoty naliczy karę umowną według wysokości obowiązującej dla odsetek ustawowych, przyjmując, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Kwotę należną do zapłaty (karę umowną) Bank oblicza na podstawie otrzymanych od Kredytobiorcy dokumentów potwierdzających dokonane płatności, wzywając Kredytobiorcę do uregulowania należności. Kredytobiorca zobowiązuje się uregulować należność z tytułu kary umownej i dostarczyć do Banku dokument potwierdzający ten fakt najpóźniej w terminie do 4 Dni roboczych przed kolejnym uruchomieniem Kredytu bądź w przypadku, gdy nastąpiło już ostatnie uruchomienie Kredytu, do 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Kredytobiorcę powyższego wezwania. 6) W przypadku zidentyfikowania przez Bank potrącenia przez Kredytobiorcę kar umownych, dokonania kompensaty należności lub skonta, wynikającego
--	--	---

		z rozliczeń między Kredytobiorcą a wykonawcą/wykonawcami Inwestycji, Bank wypłaci odpowiednio niższą kwotę środków z Kredytu, z zastrzeżeniem pkt 7). 7) W przypadku zidentyfikowania przez Bank, po ostatnim uruchomieniu Kredytu, potrącenia, kompensaty lub skonta, o których mowa w pkt 6), Kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić Bankowi nienależne środki z Kredytu.
16.	Inne warunki Umowy kredytu	1. Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do Banku – w terminie 30 dni od: a) daty Rozpoczęcia Inwestycji (w przypadku Inwestycji nierozpoczętej według stanu na dzień zawarcia Umowy kredytu) lub b) daty zawarcia Umowy kredytu (w przypadku Inwestycji rozpoczętej według stanu na dzień zawarcia Umowy kredytu) – polisy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, dotyczącej Inwestycji, wykupionej w towarzystwie ubezpieczeniowym akceptowanym przez BGK na sumę ubezpieczenia nie niższą niż całkowita wartość robót budowlanych netto wynikająca z umowy zawartej z generalnym wykonawcą Inwestycji, wraz z dowodem opłacenia składki. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych została zawarta przez wykonawcę robót budowlanych, Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do Banku w ww. terminie również oświadczenia wykonawcy o wyrażeniu zgody na przelew na rzecz BGK wierzytelności z umowy ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyk budowlano-montażowych z wyłączeniem wierzytelności z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy i majątku wykonawcy wniesionego na budowę. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do podejmowania działań w celu dostosowania wysokości stawki czynszu/opłat dla lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem do poziomu zapewniającego pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynku/ów oraz spłatę zaciągniętego Kredytu w szczególności w przypadku wzrostu oprocentowania Kredytu po terminie spłaty ostatniej raty Kredytu, do której mają zastosowanie zasady ustalania wysokości oprocentowania Kredytu określone w ust. 9 pkt 3) i 4). 3. [wpisać inne warunki zgodnie z decyzją kredytową]*
17.	Korespondencja	1) Wszelka korespondencja lub dokumenty na podstawie lub w związku z Umową kredytu doręczana będzie na następujące adresy: a) Kredytobiorcy: – adres wskazany w komparycji – adres e-mail* b) Banku: – adres wskazany w komparycji – adres e-mail: uruchomienia.sbc@bgk.pl (dla dokumentów do uruchomienia Kredytu) lub monitoringpib-sbc@bgk.pl (dla dokumentów do monitoringu); c) Poręczyciela:* [dane kontaktowe] lub jakkolwiek zastępczy adres lub adres poczty elektronicznej lub dane Banku lub nazwisko pracownika, jakie wskaże Strona. 2) W przypadku zawarcia przez Kredytobiorcę Umowy w sprawie sposobu przekazywania dokumentów drogą elektroniczną („Umowa EOD”) sposób dostarczania przez Kredytobiorcę do Banku dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy kredytu reguluje także Umowa EOD. 3) Wszelkie zawiadomienia o zmianie oprocentowania Kredytu, wysokości aktualnie obowiązujących rat Kredytu i odsetek do zapłaty, o niespłaceniu raty Kredytu lub odsetek w ustalonym terminie lub o spłaceniu jej w kwocie niższej niż wynika to z Umowy kredytu BGK będzie przysyłał wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wyżej wskazany adres e-mail Kredytobiorcy. 4) Korespondencję wysłaną przez BGK listem poleconym albo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru uznaje się za doręczoną w dniu

		pokwitowania odbioru, a w przypadku nieodebrania korespondencji przez adresata lub jej zwrotu przez operatora pocztowego z adnotacją o niedoręczeniu korespondencji z powodu nieaktualnego adresu lub podobną adnotacją, korespondencję uznaje się za doręczoną w dniu pierwszego awizowania, przy zachowaniu zasady dwukrotnego awizowania. 5) Korespondencję wysłaną przez BGK na adres e-mail Kredytobiorcy uznaje się za doręczoną w dniu, w którym została przesłana na wskazany adres poczty elektronicznej Kredytobiorcy, zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że informacje w niej zawarte zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Kredytobiorca mógł zapoznać się z ich treścią. 6) Bank nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie korespondencji na wskazany przez Kredytobiorcę adres e-mail, spowodowane wadliwym działaniem łączы telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku lub z powodu braku możliwości odbioru wiadomości przez skrynkę odbiorczą poczty elektronicznej Kredytobiorcy. Nieotrzymanie korespondencji z powodów niezależnych od Banku nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku terminowej spłaty rat Kredytu w aktualnej wysokości.
--	--	---

§ 4.

Oświadczenia ogólne Kredytobiorcy

Kredytobiorca oświadcza, że:

- 1) wszystkie dane i informacje zawarte we Wniosku kredytowym i dokumentach dołączonych do Wniosku kredytowego są aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
- 2) został poinformowany przez BGK i jest świadomy ponoszenia ryzyka stopy procentowej w przypadku zaciągania kredytu na inwestycję realizowaną w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oprocentowanego zmienną stopą procentową.

§ 5.

Harmonogram Inwestycji i wskaźniki kosztów budowy

1. Zmiana Harmonogramu Inwestycji w Okresie realizacji Inwestycji wymaga zawarcia aneksu do Umowy kredytu, z wyłączeniem:
 - 1) zmiany terminów realizacji poszczególnych robót budowlanych, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na termin Zakończenia Inwestycji określony w § 3 ust. 4.
 - 2) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów Inwestycji, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na zakres rzeczowy Inwestycji.
2. W przypadku zmiany warunków umowy zawartej z wykonawcą/-ami robót budowlanych/usług/dostaw w zakresie terminów oraz kosztów realizacji Inwestycji, Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczyć do Banku zaktualizowany Harmonogram Inwestycji.
3. Wskaźnik kosztów budowy lokali w stanie wykończonym w stosunku do kosztu budowy 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem nie może być niższy niż:
 - 1) dla lokali mieszkalnych niefinansowanych Kredytem – 100%;
 - 2) dla niefinansowanych Kredytem lokali przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne, w tym działalność usługową, handlową lub magazynową (z wyłączeniem garaży) – 100%;
 - 3) dla garaży wielostanowiskowych z powierzchnią komunikacji wewnątrz budynku – wskaźnik odnoszony do powierzchni miejsc (stanowisk) postojowych – i dla garaży indywidualnych o podstawowym standardzie wykończenia (powłoki malarskie na betonzie lub tynkach zwykłych, posadzki betonowe) – 25%.
4. Wskaźnik kosztu budowy niefinansowanych Kredytem lokali mieszkalnych i lokali przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne (z wyłączeniem garaży) w stanie wyjściowym do indywidualnego wykończenia w stosunku do kosztu budowy 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem nie może być niższy niż 80%.
5. W przypadku niefinansowanych Kredytem lokali mieszkalnych i lokali przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne (z wyłączeniem garaży) w stanie wyjściowym do indywidualnego wykończenia lub adaptacji, znajdujących się na poddaszu użytkowym lub w piwnicy budynku, do wskaźnika kosztu budowy określonego w ust. 4, może zostać zastosowany dodatkowy wskaźnik zmniejszający wskaźnik kosztu budowy, w wysokości nie niższej niż:
 - 1) dla lokali usytuowanych na poddaszu użytkowym – 75%;
 - 2) dla lokali usytuowanych w piwnicy budynku – 65%.

6. BGK ustala wysokość dodatkowego wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, w zależności od zakresu prac do indywidualnego wykonania, tj. wykończenia lub adaptacji.
7. Ostatecznie przyjęty wskaźnik kosztu budowy lokali niefinansowanych Kredytem, o których mowa w ust. 5, nie może być niższy od iloczynu wskaźników określonych w ust. 4 i ust. 5.
8. W przypadkach szczególnych, na uzasadniony pisemny wniosek Kredytobiorcy Bank może zaakceptować zastosowanie indywidualnych wskaźników kosztów budowy, innych niż określone w ust. 3-5.
9. Dodatkowe powierzchnie, o których mowa w Ustawie, przeznaczone na zaspokajanie potrzeb osób starszych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o osobach starszych, stanowią powierzchnię wspólną budynku i koszt budowy tych powierzchni wliczany jest do kosztów budowy lokali mieszkalnych w ramach Inwestycji.

§ 6.

Wkład własny Kredytobiorcy

1. Kredytobiorca oświadcza, że jego Wkład własny:
 - 1) nie pochodzi ze środków pieniężnych zgromadzonych na cele remontowe oraz z kaucji mieszkaniowych, które Kredytobiorca zobowiązał się posiadać na podstawie umów kredytowych zawartych z BGK,
 - 2) pochodzi z innych źródeł niż kredyt lub pożyczka, z wyłączeniem pożyczek podporządkowanych udzielonych na warunkach zaakceptowanych przez Bank.
2. Kredytobiorca oświadcza, że żadne ze środków zaangażowanych w finansowanie Inwestycji nie pochodzą z nielegalnych źródeł oraz że nie pochodzą z procederu prania pieniędzy, ani nie są powiązane z finansowaniem terroryzmu. W przypadku podejrzenia wystąpienia nielegalnego procederu pozyskania środków na Inwestycję Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bank.
3. Zaangażowanie Wkładu własnego dla części Inwestycji niefinansowanej Kredytem powinno następować proporcjonalnie do łącznego zaangażowania Wkładu własnego i wykorzystanego Kredytu dla części Inwestycji finansowanej Kredytem, zgodnie z Harmonogramem Inwestycji. Jeśli powyższa zasada proporcjonalności nie może być zastosowana ze względu na technologię i organizację robót budowlanych dotyczących Inwestycji, Bank w uzasadnionych przypadkach może zaakceptować odstępnie od tej zasady. Bank dokonuje każdorazowo oceny zasadności ww. odstępstwa przed uruchomieniem Kredytu. Bank wymaga, aby Kredytobiorca udokumentował zaangażowanie 100% Wkładu własnego dla części Inwestycji niefinansowanej Kredytem przed ostatnim uruchomieniem Kredytu.

§ 7.

Rozliczenie Inwestycji

1. Terminowe Rozliczenie Inwestycji oznacza dotrzymanie terminu Rozliczenia Inwestycji określonego w § 3 ust. 4, przedłużonego maksymalnie o 10 Dni roboczych, licząc od daty wpływu środków z Kredytu na Rachunek rozliczeniowy Kredytobiorcy, w celu zapłaty za faktury/rachunki będące podstawą ostatniego uruchomienia Kredytu i udokumentowania w Banku prawidłowego wykorzystania środków z Kredytu, potwierdzone na podstawie posiadanej przez Bank i dostarczonej przez Kredytobiorcę dokumentacji.
2. Okres pomiędzy terminem Zakończenia Inwestycji a terminem Rozliczenia Inwestycji, określonymi w § 3 ust. 4, wynosi 2 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku Inwestycji realizowanej przez SM z lokalami mieszkalnymi oddawanymi do używania na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, okres pomiędzy terminem Zakończenia Inwestycji a terminem Rozliczenia Inwestycji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
4. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 2, może zostać wydłużony na wniosek Kredytobiorcy z zachowaniem maksymalnego Okresu wykorzystania Kredytu określonego w § 2 pkt 12).

§ 8.

Zabezpieczenia Kredytu

1. Wszystkie Zabezpieczenia oraz oświadczenia i inne instrumenty służące wzmocnieniu skuteczności dochodzenia Wierzytelności Banku pozostają w mocy aż do czasu całkowitej spłaty Wierzytelności Banku, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Dokumenty związane z ustanowieniem Zabezpieczeń dołącza się do Umowy kredytu i stanowią one jej integralną część.
3. Koszty ustanowienia Zabezpieczeń ponosi Kredytobiorca.
4. W przypadku, gdy jednym z Zabezpieczeń jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, akt notarialny zawierający to oświadczenie powinien być zaakceptowany przez Bank. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji pozostaje w mocy do dnia określonego w tym oświadczeniu.
5. W Okresie kredytowania BGK dokonuje weryfikacji ustanowionych Zabezpieczeń oraz ustala ich aktualną wartość.

6. W przypadku jakichkolwiek zmian w nieruchomości stanowiącej Zabezpieczenie Kredytobiorca zobowiązuje się poinformować BGK niezwłocznie po ich dokonaniu, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty uprawomocnienia się zmian w księdze wieczystej.
7. Po całkowitej spłacie Wierzytelności Banku Bank powiadomi o tym Kredytobiorcę i zwolni ustanowione Zabezpieczenia.

§ 9.

Umowy dotyczące Inwestycji

1. W przypadku zawarcia umowy/-ów o realizację robót budowlanych, dotyczących Inwestycji, po zawarciu Umowy kredytu, Bank weryfikuje przedmiot tej/tych umowy/-ów, planowany koszt Inwestycji oraz terminy jej realizacji.
2. Gdy przedmiot umowy/-ów, terminy realizacji oraz koszt Inwestycji różnią się od parametrów określonych w Umowie kredytu, Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczyć do BGK wyjaśnienia w powyższym zakresie.
3. Różnice parametrów, o których mowa w ust. 2, wymagają przeprowadzenia przez Bank analizy i zmiany warunków Umowy kredytu w formie aneksu.
4. Kredytobiorca oświadcza, że postępowania o udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy lub konkursy dotyczące Inwestycji przeprowadzi/t zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz z ogólnym prawem unijnym, w szczególności z odpowiednimi dyrektywami unijnymi, z wyłączeniem tych zamówień, przy udzielaniu których, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, nie był zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych i w związku z tym postępowanie i zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych/usług/dostaw dotyczące Inwestycji przeprowadził zgodnie z Kodeksem cywilnym.
5. Kredytobiorca oświadcza, że postępowania o udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy lub konkursy dotyczące Inwestycji, prowadzone na podstawie Prawa zamówień publicznych, przeprowadzi/t z uwzględnieniem przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. W przypadku zmiany wykonawcy/któregokolwiek z wykonawców Inwestycji Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić BGK o tej zmianie.

§ 10.

Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Kredytobiorca otrzymuje rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym polegających na wynajmie lokali mieszkalnych lub ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w Ustawie.
2. Bank weryfikuje poziom przyznanej rekompensaty zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu.
3. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Bank stwierdzi, że przyznana rekompensata przekracza kwotę niezbędną do pokrycia kosztów netto wynikających ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych o nie więcej niż 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty, kwota przekroczenia jest zaliczana do kwoty rekompensaty na kolejny rok.
4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Bank stwierdzi, że przyznana rekompensata przekracza kwotę niezbędną do pokrycia kosztów netto wynikających z zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych o więcej niż 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty, Kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić nadwyżkę do Funduszu Dopłat w terminie 14 dni od powiadomienia Kredytobiorcy o obowiązku jej zwrotu przez Bank, na wskazany przez Bank w tym powiadomieniu rachunek bankowy.
5. W celu dokonania przez Bank weryfikacji, o której mowa w ust. 2, w Okresie kredytowania Kredytobiorca zobowiązuje się przedkładać w Banku formularz dotyczący kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, wypełniony na wzorze udostępnianym przez Bank na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych.
6. Pozostałe warunki dotyczące rekompensaty reguluje w szczególności Rozporządzenie, ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 11.

Obowiązki informacyjne Kredytobiorcy

W Okresie obowiązywania Umowy kredytu, Kredytobiorca zobowiązuje się:

- 1) podejmować działania informacyjne dotyczące finansowania lub dofinansowania Inwestycji z budżetu państwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych z uwzględnieniem wytycznych dotyczących realizacji tych działań informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Banku;
- 2) niezwłocznie informować BGK o zamiarze wprowadzenia zmian, które:
 - a) opóźnią Rozpoczęcie Inwestycji lub Zakończenie Inwestycji,
 - b) zwiększą całkowity koszt Inwestycji,
 - c) w sposób znaczący zmieniają projekt Inwestycji i wpłyną na zmianę warunków określonych Umową kredytu oraz wszelkich zmian w Finansowanej nieruchomości (zarówno w Okresie realizacji Inwestycji, jak również po Zakończeniu Inwestycji), w wyniku których zmianie ulegną warunki określone w zawartej Umowie kredytu, w tym warunki określone Ustawą i Rozporządzeniem.

W przypadkach określonych w lit. a)-c) Kredytobiorca zobowiązuje się przekazać do Banku niezbędną dokumentację techniczną oraz, jeśli Prawo budowlane stawia taki wymóg, zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Przypadki określone w lit. a)-c) wymagają zgody Banku, a wprowadzenie zmian bez zgody Banku będzie traktowane jako niedotrzymanie warunków Umowy kredytu;

- 3) informować najemców/członków SM, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, o skutkach prawnych Zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności z zawartych oraz przyszłych umów najmu/umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, poprzez zamieszczenie w powyższych umowach lub przekazanie najemcom/członkom SM w formie zawiadomienia według wzoru udostępnionego przez Bank z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez najemcę/członka SM informacji o następującej treści: „..... (nazwa Kredytobiorcy) informuje, iż w związku z prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu, udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie inwestycji (Umowa kredytu nr z dnia), w formie przelewu (przeniesienia) wierzytelności powstałej z tytułu należnych czynszów/opłat związanych z użytkowaniem lokali z tytułu zawartych umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w kredytowanej nieruchomości (zgodnie z art. 509 i następne Kodeksu cywilnego), w sytuacji konieczności skorzystania z tego zabezpieczenia Bank Gospodarstwa Krajowego może zwrócić się bezpośrednio do Pani/Pana/Państwa z wezwaniem do dokonywania comiesięcznych spłat kredytu, które stanowią jeden ze składników czynszu/opłat za lokal, w części przypadającej na Pani/Pana/Państwa lokal, na rachunek bankowy wskazany przez BGK”;
- 4) niezwłocznie informować BGK o:
 - a) jakimkolwiek działaniu lub proteście wszczętym, lub sprzeciwie zgłoszonym przez osoby trzecie, lub skargach otrzymanych przez Kredytobiorcę, bądź też jakimkolwiek roszczeniu środowiskowym, które zostało złożone, jest w trakcie składania, bądź też istnieje zagrożenie, że może zostać złożone przeciwko Kredytobiorcy w związku z kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska lub innymi kwestiami wpływającymi na Inwestycję,
 - b) jakimkolwiek znanym Kredytobiorcy fakcie lub zdarzeniu, które może w sposób istotny naruszyć lub wpłynąć na warunki wykonania i funkcjonowania Inwestycji,
 - c) wszelkich przypadkach naruszenia przez Kredytobiorcę przepisów Prawa ochrony środowiska,
 - d) jakimkolwiek zawieszeniu, odwołaniu lub zmianie jakiegokolwiek zgody środowiskowej,
 - e) nielegalnym pochodzeniu środków (wliczając w to ich pochodzenie z procedury prania pieniędzy bądź związek z finansowaniem terroryzmu) w odniesieniu do Inwestycji w momencie powzięcia wiedzy o tego rodzaju faktach,
 - f) w zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa, o wszelkich istotnych postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych bądź dochodzeniach prowadzonych przez sąd, organ administracji bądź podobnego rodzaju organ publiczny, które wedle najlepszej wiedzy i przekonania Kredytobiorcy są w toku, są nieuchronne bądź oczekują na rozpoczęcie przeciwko Kredytobiorcy lub przeciwko podmiotom sprawującym nad nim kontrolę bądź też przeciwko członkom organów zarządzających Kredytobiorcy w związku z przestępstwami powiązanymi z Inwestycją,
 - g) zmianie obowiązujących stawek czynszu ustalonych za najem lokali mieszkalnych/miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym/garaży indywidualnych/stawek opłat związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych z tytułu zawartych umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Kredytobiorcy finansowanych Kredytem, w takiej wysokości, aby suma tych czynszów/opłat pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę Kredytu; do powyższych informacji powinny być załączone uchwały właściwych organów o ustaleniu/zatwierdzeniu nowych stawek czynszu/opłat,
 - h) obniżeniu realnej wartości ustanowionych Zabezpieczeń,

- i) decyzjach, działaniach, faktach i zamierzeniach mających istotny wpływ na jego sytuację prawną, majątkową lub ekonomiczno-finansową, w szczególności o przekształceniach organizacyjno-prawnych i zmianach w organach zarządzających, złożeniu wniosków w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, a także o samym wszczęciu tych postępowań, wszczęciu przeciwko Kredytobiorcy procesu cywilnego lub postępowania egzekucyjnego,
 - j) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na działalność Kredytobiorcy i jego Zdolność kredytową,
 - k) zmianach w zakresie powiązań kapitałowych, organizacyjnych i innych pomiędzy Kredytobiorcą a osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi, ponoszącymi wspólne ryzyko kredytowe,
 - l) każdej zmianie nazwy lub siedziby Kredytobiorcy, osób uprawnionych do reprezentowania Kredytobiorcy w zakresie praw i obowiązków majątkowych, adresu siedziby i adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia wszelkiej korespondencji kierowanej do Kredytobiorcy pod dotychczasowy adres korespondencyjny;
- 5) dostarczać do BGK informacje niezbędne do sporządzenia przez Bank sprawozdań dotyczących pomocy publicznej w szczególności w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Komisji Europejskiej i Sądów Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Rozporządzenia oraz innych przepisów ustawowych i wykonawczych;
- 6) aktualizować przekazane Bankowi dane.

§ 12.

Zobowiązania Kredytobiorcy

1. W Okresie obowiązywania Umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się:
- 1) zachować dotychczasowy status prawny podmiotu;
 - 2) wykorzystać Kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami Ustawy i Rozporządzenia;
 - 3) nie zmieniać przedmiotu ani zakresu Inwestycji bez zgody Banku oraz realizować Inwestycję zgodnie z Harmonogramem Inwestycji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1;
 - 4) nie zmieniać przeznaczenia lokali finansowanych Kredytem;
 - 5) oddać do użytkowania Inwestycję oraz ją eksploatować zgodnie z Prawem ochrony środowiska, uzyskiwać i zachować wymagane zgody środowiskowe dla Inwestycji oraz przestrzegać wszelkich zgód środowiskowych;
 - 6) użytkować obiekt budowlany finansowany Kredytem zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać go w należytych stanie technicznym i estetycznym, poprzez dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego w tym zakresie, wykonywanie na bieżąco napraw i remontów;
 - 7) przeprowadzać przez Rachunek Inwestycji całość wpływów brutto z tytułu umów w sprawie Partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem, wpływów brutto z tytułu udziału najemców w kosztach budowy finansowanych Kredytem miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym, garaży indywidualnych lub wpływów brutto wynikających z umów o budowę lokalu, dla którego ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, dotyczących lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem;
 - 8) przeprowadzać przez Rachunek Inwestycji całość wpływów brutto wynikających z umów najmu finansowanych Kredytem lokali mieszkalnych, miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym, garaży indywidualnych lub wpływów brutto wynikających z umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego dotyczących lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem;
 - 9) wskazywać w umowach najmu finansowanych Kredytem lokali mieszkalnych, miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym, garaży indywidualnych, Rachunek Inwestycji, na który należy przekazywać środki pieniężne z tytułu czynszu;
 - 10) wskazywać w umowach o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, dotyczących lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem, Rachunek Inwestycji, na który należy przekazywać środki pieniężne z tytułu opłat związanych z użytkowaniem tych lokali (dotyczy SM);

- 11) zawierać/odnawiać – w Okresie realizacji Inwestycji – umowę ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych i montażowych Inwestycji, wykupioną w towarzystwie ubezpieczeniowym akceptowanym przez BGK, niezwłocznie dostarczać do Banku polisę ubezpieczeniową i dowód opłacenia składki oraz zawierać z Bankiem umowę przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przelewu wierzytelności z ww. umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe;
- 12) zawierać/odnawiać – po Zakończeniu Inwestycji – umowę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Finansowanej nieruchomości oraz nieruchomości zabudowanej stanowiącej Zabezpieczenie dodatkowe, wykupioną w towarzystwie ubezpieczeniowym akceptowanym przez BGK, niezwłocznie dostarczać do Banku polisę ubezpieczeniową i dowód opłacenia składki oraz zawierać z Bankiem umowę przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przelewu wierzytelności z ww. umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe;
- 13) utrzymać wskaźnik sfinansowania rzeczowego majątku trwałego w wysokości minimum 40% (nie dotyczy SM i SG):
 {def.: kapitały *} / rzeczowe aktywa trwałe}
 *) kapitały rozumiane jako suma następujących składników:
 - a) kapitał własny spółki (Kredytobiorcy),
 - b) uzyskane Partycypacje, z tego:
 - bezzwrotne – mające charakter rozliczeń międzyokresowych przychodów (ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe),
 - zwrotne – mające charakter zobowiązań długoterminowych (ewidencjonowane jako zobowiązania długoterminowe),
 - c) umorzenia części kwot kredytów, dokonane na podstawie przepisów Ustawy – mające charakter rozliczeń międzyokresowych przychodów (ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe), oraz
 - d) inne środki finansowe, w tym otrzymane od podmiotów zewnętrznych, odpowiednio udokumentowane, mające charakter trwałego zasilania finansowego;
- 14) utrzymywać kapitał podstawowy o wartości stanowiącej co najmniej 10% łącznego zadłużenia Kredytobiorcy wobec Banku oraz wobec innych podmiotów z wyłączeniem zobowiązań z tytułu Partycypacji (nie dotyczy SM i SG);
- 15) utrzymywać wartość wskaźnika finansowania kosztów na poziomie nie niższym niż 1,00 (nie dotyczy SM i SG)
 {def.: przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi/[koszty działalności operacyjnej + koszty finansowe*]}
 *) koszty finansowe (odsetki, prowizje i inne koszty wykazane w kosztach finansowych) związane z obsługą finansowań w BGK oraz w innych bankach;
- 16) utrzymać wartość wskaźnika pokrycia i obsługi zadłużenia na poziomie nie niższym niż 1,00 (nie dotyczy SM i SG)
 {def.: [wynik finansowy netto + amortyzacja ogółem + odsetki od kredytów i pożyczek*])/[spłacone raty kapitałowe kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek*]}
 *) koszty finansowe (odsetki, prowizje i inne koszty wykazane w kosztach finansowych) związane z obsługą transakcji kredytowych w BGK oraz w innych bankach;
- 17) utrzymać wartość wskaźnika obsługi długu (DSCR) na poziomie nie niższym niż 1,00 (dotyczy SG)
 {def.: [zysk (strata) netto + amortyzacja + odsetki**])/[raty kapitałowe*] + odsetki**]}
 *) suma spłat kapitałowych rat kredytów, płatności z tytułu leasingu finansowego oraz transz z tytułu obsługi papierów dłużnych,
 **) odsetki stanowiące koszty finansowe;
- 18) utrzymać wartość wskaźnika zaległości czynszowych/z tytułu opłat związanych z używaniem lokalu, do którego ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w zasobach mieszkaniowych wybudowanych przy udziale transakcji kredytowych BGK na poziomie nie wyższym niż 5% netto
 {def.: należności netto z tytułu czynszu/opłat związanych z używaniem lokalu, do którego ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego *) wraz z mediami wg stanu na dzień *100% / przychody netto z tytułu czynszu/opłat związanych z używaniem lokalu, do którego ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego *) wraz z mediami za okres 12 m-cy},
 *) czynsz rozumiany jako czynsz z najmu lokali mieszkalnych w zasobach wybudowanych przy udziale transakcji kredytowych BGK/opłaty rozumiane jako opłaty związane z używaniem lokalu, do którego ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w zasobach wybudowanych przy udziale transakcji kredytowych BGK;
- 19) gromadzić na rachunku/ach bankowym/ych środki pieniężne na cele remontowe, dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i użytkowego budynku/ów mieszkalnego/ych finansowanego/ych

- Kredytem, zgodnie z przedstawionym przez Kredytobiorcę i uaktualnianym co 5 lat – zaakceptowanym przez Bank – planem finansowym gromadzenia środków na przyszłe remonty, w wysokości odpowiadającej odpisowi remontowemu kalkulowanemu w stawce czynszu bądź w opłacie związanej z użytkowaniem lokalu, do którego ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
- 20) gromadzić na rachunku/ach bankowym/ych środki pieniężne w wysokości co najmniej 30% z wpłacanych przez najemców kaucji mieszkaniowych zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
- 21) w przypadku prowadzenia działalności zarówno wchodzącej w zakres usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Umowy kredytu, jak i działalności wykraczającej poza ten zakres, wykazywać w wewnętrznych księgach Kredytobiorcy osobno koszty i przychody związane z usługą świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz koszty i przychody związane z innymi usługami, jak również kryteria, według których przypisuje się koszty i przychody;
- 22) w przypadku, gdy w wyniku powstania zaległości czynszowych/zaległości w opłatach związanych z użytkowaniem lokalu, do którego ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, sąd wyda wyrok nakazujący opróżnienie lokalu wobec najemców/osób, na rzecz których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, niepłacących czynszu/opłat związanych z użytkowaniem lokalu, do którego ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, występować do najemców/osób, na rzecz których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego i do gminy z roszczeniem odszkodowawczym, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
- 23) umożliwiać pracownikom BGK lub osobom upoważnionym przez BGK, w tym przedstawicielom instytucji, o których mowa w § 14 ust. 3, przeprowadzenie kontroli w miejscu realizowanej Inwestycji, nieruchomości stanowiącej Zabezpieczenie, w siedzibie Kredytobiorcy oraz w miejscu prowadzenia działalności w zakresie:
- a) oceny sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy,
 - b) realności ustanowionego Zabezpieczenia,
 - c) oceny realizacji Inwestycji,
 - d) oceny stanu technicznego i sposobu użytkowania Finansowanej nieruchomości
- oraz udzielać wszelkich wyjaśnień i przedstawiać dokumenty łącznie z możliwością wykonywania kopii, dotyczących Finansowanej nieruchomości, w Okresie realizacji Inwestycji i w okresie użytkowania Finansowanej nieruchomości po Zakończeniu Inwestycji;
- 24) natychmiastowo podejmować odpowiednie kroki w odniesieniu do wszelkich członków swoich organów zarządzających, względem których zapadł prawomocny i nieodwołalny wyrok skazujący ich za popełnienie przestępstwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w celu zapewnienia, aby osoby takie zostały wyłączone z udziału w działaniach Kredytobiorcy mających związek z Inwestycją bądź ze środkami przekazywanymi Kredytobiorcy przez Bank w ramach finansowania Inwestycji;
- 25) w przypadku gdy Kredyt został udzielony w oparciu o finansowanie z EBI, BRRE lub innych instytucji finansowych, zapewnić, aby wszystkie zamówienia publiczne w ramach realizacji Inwestycji, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa mają być realizowane przez Kredytobiorcę zgodnie z przepisami Dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych, przewidywały:
- a) wymóg, by odpowiedni wykonawca niezwłocznie poinformował Bank o realnych zarzutach, skargach bądź zawiadomieniach dotyczących przestępstw lub jakichkolwiek sankcji związanych z Inwestycją,
 - b) wymóg, by odpowiedni wykonawca prowadził dokumentację i ewidencję wszelkich transakcji finansowych i wydatków związanych z Inwestycją oraz
 - c) uprawnienie EBI, BRRE lub innych instytucji finansowych w związku z rzekomym popełnieniem przestępstwa w przypadku, o którym mowa w lit. a), do dokonania kontroli dokumentacji i ewidencji wykonawcy w zakresie Inwestycji oraz do sporządzania kopii dokumentów w zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa;
- 26) niezwłocznie poinformować Bank o, wynikającym z przepisów prawa, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego Finansowanej nieruchomości w prawo własności, oraz ustanowić hipotekę na Finansowanej nieruchomości stanowiącej jego własność (w związku z przekształceniem), na takich samych warunkach jak określone w Umowie kredytu, o ile zmiana stanu prawnego nie będzie przewidywać dalszego istnienia ustanowionej uprzednio hipoteki;
- 27) przestrzegać warunków określonych w Ustawie oraz, w przypadku skorzystania z finansowego wsparcia gminy bądź związku międzygminnego zgodnie z Ustawą o finansowym wsparciu, warunków określonych w tej ustawie, dotyczących m.in. ustalenia maksymalnej stawki czynszu dla lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem.

2. Środki na cele remontowe lub z tytułu kaucji mieszkaniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 19) i 20), mogą być wydatkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. odpowiednio na realizację remontów i zwrot kaucji mieszkaniowych najemcom.
3. Środki pieniężne gromadzone z tytułów, o których mowa w ust. 2, mogą być lokowane wyłącznie w instrumenty o niskim ryzyku utraty zainwestowanych środków, w szczególności w obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, lokaty bankowe, co wymaga informowania każdorazowo Banku o miejscu (nazwa banku) lokowania środków, formie, kwocie i okresie inwestowania (dotyczy lokowania środków w innym banku).
4. W przypadku stwierdzenia przez Bank naruszenia któregośkolwiek z obowiązków określonych w ust. 1 pkt 13)-20), ust. 2 i 3, Bank wezwie Kredytobiorcę do złożenia wyjaśnień i usunięcia naruszenia w terminie do 6 miesięcy od daty zawiadomienia oraz zawiadomi o powyższym fakcie głównego udziałowca/udziałowców/wybranych udziałowców Kredytobiorcy.
5. *[Negative pledge]* Kredytobiorca, w Okresie obowiązywania Umowy kredytu, zobowiązuje się nie obciążać, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w jakikolwiek sposób, jakichkolwiek składników posiadanego majątku obecnego i przyszłego, powyżej łącznej wartości 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100), z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy:
 - 1) zabezpieczeń, o istnieniu których Bank uzyskał informację przed zawarciem Umowy kredytu;
 - 2) zabezpieczeń ustanawianych na podstawie niniejszej Umowy kredytu, wymaganych w związku z zabezpieczeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielenia Kredytu;
 - 3) obciążeń powstających z mocy prawa w zwykłym toku działalności Kredytobiorcy.
6. *[Dokonywanie zmian w przedmiocie działalności]* Kredytobiorca, w Okresie obowiązywania Umowy kredytu, zobowiązuje się nie dokonywać, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, istotnych zmian w przedmiocie swojej działalności w stosunku do przedmiotu działalności prowadzonej w dniu zawarcia Umowy kredytu.
7. *[Zaciąganie zobowiązań finansowych]* Kredytobiorca, w Okresie obowiązywania Umowy kredytu, zobowiązuje się nie zaciągać, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, nowych zobowiązań finansowych, w tym nie zwiększać kwoty istniejących zobowiązań, z tytułu: kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń, faktoringu, leasingu, emisji papierów wartościowych oraz innych produktów, instrumentów oraz usług finansowych powyżej łącznej kwoty 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) wobec podmiotów innych niż Bank, tj. w innych bankach, instytucjach kredytowych, finansowych i niefinansowych.
8. *[Finansowanie podmiotów trzecich]* Kredytobiorca, w Okresie obowiązywania Umowy kredytu, zobowiązuje się bez uprzedniej pisemnej zgody Banku:
 - 1) nie udzielać pożyczek, gwarancji lub poręczeń na rzecz innych podmiotów oraz
 - 2) nie przejmować dobrowolnie żadnych zobowiązań wobec innych podmiotów o charakterze finansowym powyżej łącznej kwoty 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).Udzielenie przez Kredytobiorcę lub przejęcie jakiegokolwiek finansowania wobec podmiotów trzecich zostanie uwzględnione przy weryfikacji poziomu utrzymania wskaźników finansowych.
9. *[Umorzenie udziałów/akcji]* Umorzenie udziałów/akcji, w Okresie obowiązywania Umowy kredytu, skutkujące obniżeniem poziomu kapitału zakładowego spółki Kredytobiorcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, będzie traktowane jako niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy kredytu.
10. *[Klauzula właścicielska]* Przypadkiem niedotrzymania warunków Umowy kredytu będzie, w Okresie obowiązywania Umowy kredytu, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku:
 - 1) dokonanie zmiany formy organizacyjnej Kredytobiorcy, polegającej w szczególności na: podziale, łączeniu, przekształceniu Kredytobiorcy, w tym na przystąpieniu Kredytobiorcy jako uczestnika do wspólnego przedsięwzięcia typu joint venture lub
 - 2) utrata bezpośredniej lub pośredniej Kontroli nad Kredytobiorcą przez skład wspólników istniejący w chwili zawarcia Umowy kredytu lub po zmianie, na którą Bank wyraził zgodę.Kontrola nad Kredytobiorcą oznacza:
 - a) prawo (z tytułu posiadania akcji/udziałów Kredytobiorcy, na mocy pełnomocnictwa, umowy lub z innego tytułu) do:
 - oddawania lub kontrolowania oddawania ponad 50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników Kredytobiorcy lub
 - powoływania lub odwoływania wszystkich lub większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Kredytobiorcę lub
 - kierowania polityką finansową i operacyjną Kredytobiorcy w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki;lub
 - b) posiadanie ponad 50% udziałów/akcji w kapitale zakładowym Kredytobiorcy.

11. *[Cross default]* Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań, wynikających z obecnych oraz przyszłych stosunków prawnych, łączących Kredytobiorcę z BGK lub z innymi wierzycielami, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty Wierzytelności Banku i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem Kredytu, będzie traktowane jako niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy kredytu i spowoduje konsekwencje określone w Umowie kredytu.
12. *[MAC]* Przypadkiem niedotrzymania warunków Umowy kredytu będzie każde zdarzenie lub okoliczność, która według uzasadnionej opinii BGK będzie miała lub co do której istnieją podstawy by sądzić, że może mieć istotny niekorzystny wpływ na:
- 1) sytuację finansową, majątkową, gospodarczą, prawną lub organizacyjną Kredytobiorcy lub
 - 2) bieżącą lub przyszłą zdolność Kredytobiorcy do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty Wierzytelności Banku i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem Kredytu lub
 - 3) ważność, zgodność z prawem lub wykonalność Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty Wierzytelności Banku i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem Kredytu lub skuteczność albo stopień pierwszeństwa prawnego zabezpieczenia ustanowionego lub mającego zostać ustanowione zgodnie z którąkolwiek z umów zawartych z Bankiem, dokumentami zabezpieczenia spłaty Wierzytelności Banku i innymi dokumentami wymaganymi w związku z udzieleniem Kredytu lub
 - 4) prawa lub środki prawne przysługujące BGK na podstawie Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty Wierzytelności Banku i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem Kredytu lub
 - 5) jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Kredytobiorcę w Umowie kredytu, lub jakimkolwiek innym dokumencie dostarczonym przez Kredytobiorcę na podstawie lub w związku z Umową kredytu, które okaże się fałszywe w dacie jego składania.
13. *[Pari passu]* Kredytobiorca oświadcza, że zobowiązania pieniężne Kredytobiorcy wynikające z Umowy kredytu, dokumentów lub umów Zabezpieczeń i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem Kredytu mają, oraz zapewnia, że będą miały – do czasu całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, dokumentów lub umów Zabezpieczeń i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem Kredytu – co najmniej równą kolejność zaspokojenia z wszelkimi niezabezpieczonymi, niepodporządkowanymi zobowiązaniami wobec wszystkich jego pozostałych wierzycieli z tytułu finansowań tego samego rodzaju i o podobnym tenorze, z wyjątkiem zobowiązań, które są bezwzględnie uprzywilejowane na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

§ 13.

Zobowiązania Kredytobiorcy dotyczące składanych do Banku dokumentów

1. W Okresie obowiązywania Umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczać do BGK informacje i dokumenty niezbędne Bankowi do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i prawnej Kredytobiorcy oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty Kredytu, w tym:
- 1) w okresach kwartalnych, do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale:
 - a) sprawozdanie F-01/I-01 GUS - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe – za I, II i III kwartał roku obrotowego, a w przypadku ustawowego zwolnienia z obowiązku sporządzenia tego sprawozdania – informację sporządzoną na potrzeby Banku według obowiązującego wzoru formularza F-01,
 - b) w uzasadnionych przypadkach – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, dane dodatkowe do bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzone na formularzach udostępnionych przez BGK – za I, II i III kwartał roku obrotowego,
 - c) informację o należnościach i uzyskanych przychodach z tytułu czynszów/opłat eksploatacyjnych w zasobach własnych oraz powierzonych oraz o zasobach własnych, w tym pustostanach w tych zasobach, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez BGK,
 - d) oświadczenie o m.in. posiadanych rachunkach bankowych, braku lub występowaniu tytułów egzekucyjnych na tych rachunkach, braku lub występowaniu zaległości w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zobowiązaniach finansowych poza BGK, sporządzone na formularzu udostępnionym przez BGK;
 - 2) w okresach rocznych, do 31 stycznia każdego roku – informacje umożliwiające Bankowi ocenę w zakresie spełnienia warunków określonych w § 12 ust. 1 pkt 19) i 20) wraz z rozliczeniem z wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na cele remontowe oraz z kaucji mieszkaniowych, potwierdzonym wyciągami z rachunków bankowych Kredytobiorcy, na których te środki są gromadzone;
 - 3) w okresach rocznych, do 10 lutego każdego roku – sprawozdanie F-01/I-01 GUS - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za cztery kwartały

- poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku ustawowego zwolnienia z obowiązku sporządzenia tego sprawozdania – informację sporządzoną na potrzeby Banku według obowiązującego wzoru formularza F-01;
- 4) w okresach rocznych, do 30 kwietnia każdego roku:
 - a) roczne sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe do sprawozdania, rachunek przepływów pieniężnych (jeżeli jest sporządzany), dane dodatkowe do bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzone na formularzach udostępnionych przez BGK,
 - b) sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, w przypadku, gdy Kredytobiorca jest zobowiązany do jego sporządzania,
 - c) aktualne, tj. nie starsze niż 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w podatkach/opłaceniu składek lub stwierdzające stan zaległości,
 - d) aktualne prognozy finansowe na koniec roku bieżącego i na kolejne dwa lata wraz z opisem założeń do tych prognoz;
 - 5) w okresach rocznych, do 31 lipca każdego roku:
 - a) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku, gdy badanie sprawozdań jest wymagane na podstawie art. 64 Ustawy o rachunkowości, lub na żądanie Banku,
 - b) uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe i sposób podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 6) na bieżąco:
 - a) w terminie 3 miesięcy od daty sporządzenia – protokół lustracji pełnej działalności/działalności inwestycyjnej wraz z listem polustracyjnym i uchwałą właściwego organu Kredytobiorcy w sprawie wniosków polustracyjnych (dotyczy SM),
 - b) stosowne dokumenty potwierdzające fakt otrzymywania z gminy celowych dopłat (np. na pokrycie kosztów remontów zasobów komunalnych zarządzanych przez Kredytobiorcę) – uchwała budżetowa, uchwała rady gminy, umowa z gminą w tym przedmiocie oraz dowód wpływu/potwierdzenie wpływu środków pieniężnych z wymienionego tytułu (nie dotyczy SM),
 - c) w przypadku zmian dotyczących udziałowców (nie dotyczy SM), numeru REGON, NIP, PESEL, składu zarządu, danych teleadresowych – stosowne dokumenty potwierdzające dokonane zmiany oraz wypełniony formularz udostępniony przez BGK, zawierający dane zaktualizowane przez Kredytobiorcę,
 - d) informacje o ewentualnych trudnościach stwarzających zagrożenia w dotrzymaniu ustaleń zawartych w Umowie kredytu,
 - e) informacje o obciążaniu składników majątku, w tym ustanawianiu prawnych zabezpieczeń na majątku;
 - 7) na żądanie BGK:
 - a) informację o realizowanych inwestycjach mieszkaniowych finansowanych z udziałem transakcji kredytowych BGK, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez BGK,
 - b) aktualną listę najemców finansowanych Kredytem lokali mieszkalnych, miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym, garaży indywidualnych/listy członków SM, na rzecz których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, użytkujących lokale mieszkalne finansowane Kredytem,
 - c) dokumenty niezbędne do realizacji Inwestycji, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa ochrony konkurencji,
 - d) wszelkie inne informacje i dokumenty niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i prawnej Kredytobiorcy oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty Kredytu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Bank nieprawidłowości w informacji/rozliczeniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2), Bank wezwie do zwrotu na rachunek bankowy przeznaczony dla rodzaju gromadzonych środków pieniężnych, w terminie do 3 miesięcy, kwoty wydatkowanej nieprawidłowo, z wyłączeniem kwot wydatkowanych na cele remontowe w związku z mającymi miejsce awariami, oraz zawiadomi o powyższym fakcie głównego udziałowca/udziałowców/wybranych udziałowców Kredytobiorcy.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczać do BGK informacje wraz z rozliczeniem, o których mowa w ust. 1 pkt 2), w okresach półrocznych, przy czym w sytuacji braku zwrotu kwoty w terminie, o którym mowa w ust. 2, traktowanym jako naruszenie warunków Umowy kredytu, wydatkowanie środków na cele remontowe (w tym konserwacyjne, z wyłączeniem awarii) wymaga uprzedniej zgody Banku. Niniejsza zasada obowiązuje do momentu potwierdzenia przez Bank przywrócenia obowiązującego zasady ustalonej w ust. 1 pkt 2).
 4. W Okresie obowiązywania Umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczać do Banku nowy operat szacunkowy z wyceny nieruchomości stanowiącej Zabezpieczenie, sporządzony na własny koszt

i opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego według obowiązujących zasad, określonych w Wytycznych dla rzeczoznawców majątkowych zamieszczonych na stronie internetowej Banku, w następujących terminach i przypadkach:

- 1) w terminie 3 miesięcy od daty Zakończenia Inwestycji – operat szacunkowy z wyceny Finansowanej nieruchomości, sporządzony w oparciu o powykonawcze dane techniczno-użytkowe budynku/ /budynków finansowanego/ych Kredytem;
- 2) co 5 lat licząc od daty sporządzenia ostatniego operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości dostarczonego do Banku, a w przypadku, gdy wartość ekspozycji kredytowej z Umowy kredytu przekroczy równowartość 3 mln euro (przeliczonej według średniego kursu NBP dla EUR) lub będzie stanowić więcej niż 5% funduszy własnych Banku, o czym Bank powiadomi i będzie informował Kredytobiorcę – co 3 lata licząc od daty sporządzenia ostatniego operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości dostarczonego do Banku;
- 3) na żądanie Banku w szczególności w przypadku:
 - a) zmiany warunków Umowy kredytu, w tym zmiany dotyczącej Zabezpieczeń,
 - b) gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy uległa znacznemu pogorszeniu stwarzając uzasadnione w ocenie BGK zagrożenie dla wywiązania się Kredytobiorcy z zobowiązań wynikających z Umowy kredytu,
 - c) podejrzenia istotnego obniżenia wartości nieruchomości stanowiącej Zabezpieczenie.
5. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań, o których mowa w ust. 4, Kredytobiorca zobowiązuje się pokryć koszty sporządzenia nowego operatu szacunkowego na zlecenie BGK.

§ 14.

Upoważnienia dla Banku

1. Kredytobiorca udziela BGK nieodwołalnego pełnomocnictwa, do czasu całkowitej spłaty Wierzytelności Banku, w zakresie:
 - 1) dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji w szczególności: dziennika budowy, protokołów odbioru, dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej;
 - 2) dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z Inwestycją w okresie jej użytkowania;
 - 3) dostępu do akt postępowań administracyjnych i sądowych, w których Kredytobiorca jest stroną;
 - 4) żądania w imieniu Kredytobiorcy informacji od banków prowadzących rachunki bankowe Kredytobiorcy o obrotach i stanach tych rachunków.
2. W związku z korzystaniem przez Kredytobiorcę z preferencyjnych warunków kredytowania wynikających z Ustawy i Rozporządzenia, Kredytobiorca wyraża zgodę na:
 - 1) przekazywanie przez Bank do ministra właściwego do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji o realizowanej Inwestycji oraz innych informacji, które okażą się niezbędne do realizowania obowiązków informacyjnych BGK wobec ww. ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów;
 - 2) zamieszczenie na stronach internetowych informacji o pozyskaniu środków przez BGK na finansowanie Inwestycji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy lub innych instytucji finansowych.
3. W przypadku gdy Kredyt został udzielony w oparciu o finansowanie z EBI, BRRE lub innych instytucji finansowych, Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank do ww. instytucji informacji o realizowanej Inwestycji oraz innych informacji, w szczególności danych dotyczących warunków użytkowania budynków sfinansowanych w ramach Inwestycji przy udziale środków z ww. instytucji – w Okresie spłaty Kredytu.

§ 15.

Wcześniejsza spłata Kredytu

1. Kredytobiorca może spłacić całość albo część Kredytu wcześniej, czyli przed ustalonym w Umowie kredytu terminem częściowej lub całkowitej jego spłaty.
2. Za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę Kredytu, o której mowa w ust. 1, BGK nie pobiera opłaty.
3. Kredytobiorca, który zamierza wcześniej spłacić całość albo część Kredytu, ma obowiązek złożyć w Banku najpóźniej na 5 Dni roboczych przed zamierzonym terminem wcześniejszej spłaty:
 - 1) dyspozycję wcześniejszej całkowitej/częściowej spłaty Kredytu na formularzu udostępnionym przez BGK – w przypadku wcześniejszej spłaty dokonywanej z Rachunku rozliczeniowego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK (w takim przypadku Kredytobiorca ma obowiązek zapewnić środki na częściową lub całkowitą spłatę Kredytu nie później niż w Dniu roboczym poprzedzającym deklarowany dzień

- wcześniejszej spłaty, przy czym wskazany w dyspozycji dzień wcześniejszej spłaty musi być Dniem roboczym) lub
- 2) informację o zamiarze dokonania wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty Kredytu z Rachunku rozliczeniowego Kredytobiorcy prowadzonego w innym banku ze wskazaniem w treści informacji dnia wcześniejszej spłaty, który musi być Dniem roboczym.
 4. Jeśli Kredytobiorca spłaci całość lub część Kredytu wcześniej niż wynika to z Umowy kredytu bez złożenia dyspozycji lub informacji, o których mowa w ust. 3, Bank rozliczy wpłacone środki w terminach i kwotach określonych w Umowie kredytu. W takim przypadku wcześniejsza spłata nie spowoduje skutków, o których mowa w ust. 7-9.
 5. Kredytobiorca, który spłaca całość Kredytu wcześniej niż wynika to z Umowy kredytu, ma obowiązek spłacić Wierzytelności Banku naliczone do dnia poprzedzającego faktyczną spłatę Kredytu.
 6. Jeśli po wcześniejszej spłacie Kredytu zadłużenie z tytułu Kredytu zostało spłacone w całości, BGK powiadomi Kredytobiorcę o całkowitej spłacie Wierzytelności Banku i zwolni ustanowione Zabezpieczenia.
 7. Jeśli po wcześniejszej spłacie Kredytu zadłużenie z tytułu Kredytu nie zostało spłacone w całości, nadpłacone kwoty Bank rozliczy poprzez zmniejszenie wysokości rat Kredytu z zachowaniem pierwotnego Okresu kredytowania, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Jeśli po wcześniejszej spłacie Kredytu zadłużenie z tytułu Kredytu nie zostało spłacone w całości, Bank może dokonać, na pisemny wniosek Kredytobiorcy, złożony najpóźniej na 15 Dni roboczych przed planowanym terminem kolejnej płatności, zmiany harmonogramu spłat pozostałej części Kredytu polegającej na skróceniu Okresu kredytowania.
 9. W przypadkach określonych w ust. 7 i 8 BGK ustala nowy harmonogram spłat pozostałej części Kredytu i niezwłocznie powiadamia Kredytobiorcę o zmianie harmonogramu spłat w sposób określony w Umowie kredytu albo zgodnie z dyspozycją wcześniejszej częściowej spłaty Kredytu, z zastrzeżeniem ust. 11.
 10. Zmiana harmonogramu spłat, o której mowa w ust. 7, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy kredytu.
 11. Zmiana harmonogramu spłat, o której mowa w ust. 8, wymaga zawarcia aneksu do Umowy kredytu.

§ 16.

Wstrzymanie uruchomienia Kredytu

1. BGK zastrzega sobie prawo do wstrzymania uruchomienia Kredytu w przypadku:
 - 1) wykorzystania Kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy,
 - 3) utraty przez Kredytobiorcę zdolności do zaciągania zobowiązań,
 - 4) utraty przez Kredytobiorcę zdolności do czynności prawnych,
 - 5) wszczęcia postępowania układowego, w którym podanie o otwarcie postępowania złożył Kredytobiorca;
 - 6) wszczęcia postępowania karnego (prokuratura/sąd),
 - 7) otwarcia likwidacji Kredytobiorcy,
 - 8) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego,
 - 9) niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Kredytobiorcy,
 - 10) niewniesienia Wkładu własnego, § 332)
 - 11) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu lub odsetek lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy uzasadniających przekwalifikowanie Kredytu do wyższej kategorii ryzyka,
 - 12) opóźnień w obsłudze Kredytu,
 - 13) zmniejszenia wartości Zabezpieczenia,
 - 14) powstania innych okoliczności nieznanych wcześniej BGK, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty Kredytu,
 - 15) złożenia niezgodnych z prawdą dokumentów lub danych,
 - 16) braku wpłaty prowizji z tytułu udzielenia Kredytu, § 310
 - 17) niewykorzystania Kredytu do dnia określonego w § 3 ust. 6 pkt 1),
 - 18) niedotrzymania któregokolwiek warunku Umowy kredytu, o którym mowa w § 12 ust. 11 i 12,
 - 19) innego istotnego naruszenia przez Kredytobiorcę warunków Umowy kredytu,
 - 20) naruszenia jakichkolwiek innych postanowień Umowy kredytu lub postanowień jakiegokolwiek innej umowy zawartej przez Kredytobiorcę z Bankiem.
2. Bank może odstąpić od Umowy kredytu w przypadku wystąpienia przed pierwszym uruchomieniem Kredytu któregokolwiek zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)-11), 13)-15), 17) i 18).
3. Z dniem ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy Umowa kredytu wygasa, jeżeli przed tym terminem BGK nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego.
4. W razie oddania części środków pieniężnych do dyspozycji upadłego Kredytobiorcy przed dniem ogłoszenia upadłości, upadły traci prawo do żądania wypłaty części nieprzekazanej.

§ 17.

Wypowiedzenie Umowy kredytu

1. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę któregokolwiek z warunków Umowy kredytu lub wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 15b ust. 4 Ustawy – adekwatnie do charakteru i skali tego niedotrzymania lub zdarzenia – albo w razie utraty przez Kredytobiorcę Zdolności kredytowej BGK może:
 - 1) zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty Wierzytelności Banku;
 - 2) zażądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank;
 - 3) obniżyć kwotę udzielonego Kredytu;
 - 4) wypowiedzieć Umowę kredytu w całości lub w części;
 - 5) odmówić finansowania nowych projektów.
2. Okres wypowiedzenia Umowy kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), wynosi 30 dni kalendarzowych, a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni kalendarzowych.
3. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, liczony jest od następnego dnia po dniu doręczenia Kredytobiorcy wypowiedzenia Umowy kredytu, z tym że wypowiedzenie Umowy kredytu Bank przesyła wyłącznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo doręcza za pokwitowaniem odbioru.
4. Po wypowiedzeniu Umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wykorzystany Kredyt/jego część wraz z odsetkami należnymi BGK za okres korzystania z Kredytu, tj. w kwocie i terminie określonym w wystosowanym do Kredytobiorcy przez Bank wypowiedzeniu Umowy kredytu i wezwaniu do zapłaty, nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.
5. Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Umowy kredytu, cała kwota niespłaconego Kredytu zostaje przeniesiona na konto zadłużenia przeterminowanego oraz naliczane będą odsetki od zadłużenia przeterminowanego zgodnie z § 3 ust. 9.
6. Po wypowiedzeniu Umowy kredytu BGK wstrzymuje dalsze wypłaty środków z Kredytu.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, po upływie okresu wypowiedzenia, BGK może przystąpić do czynności windykacyjnych, zmierzających do egzekucji Wierzytelności Banku poprzez realizację ustanowionych Zabezpieczeń.
8. W przypadku wykorzystania Kredytu albo jego części niezgodnie z celem określonym w Umowie kredytu, BGK może:
 - 1) naliczyć od nieprawidłowo wykorzystanej kwoty Kredytu odsetki ustawowe za okres od dnia następnego po dniu wypłaty tej kwoty do dnia jej spłaty włącznie;
 - 2) zażądać od Kredytobiorcy spłaty nieprawidłowo wykorzystanej kwoty Kredytu wraz z odsetkami naliczonymi w sposób określony w pkt 1), w terminie wyznaczonym przez BGK.
9. Wykorzystanie Kredytu albo jego części niezgodnie z celem określonym w Umowie kredytu stwierdzone przez Bank w Okresie wykorzystania Kredytu może skutkować obniżeniem kwoty Kredytu określonej w Umowie kredytu.

§ 18.

Zmiana warunków Umowy kredytu

Zmiana warunków Umowy kredytu wymaga zawarcia aneksu do Umowy kredytu, z wyłączeniem zmiany:

- 1) oprocentowania Kredytu,
- 2) harmonogramu spłat Kredytu,
- 3) oprocentowania zadłużenia przeterminowanego,
- 4) przewidywanych terminów i kwot uruchomienia transz Kredytu (poza terminem uruchomienia ostatniej transzy Kredytu),
- 5) kosztu Inwestycji wynikającej z Rozliczenia Inwestycji.

§ 19.

Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych i innych części Inwestycji finansowanych Kredytem

1. Finansowany Kredytem lokal mieszkalny przeznaczony na wynajem może zostać wyodrębniony na własność na rzecz najemcy tego lokalu na zasadach określonych w Ustawie.
2. Finansowany Kredytem lokal mieszkalny, do którego ustanowione zostało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, może zostać wyodrębniony na własność na rzecz członka SM, któremu to prawo przysługuje, na zasadach określonych w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu

obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw.⁸

3. Finansowany Kredytem garaż indywidualny przeznaczony na wynajem może zostać wyodrębniony na własność na zasadach określonych w Ustawie wyłącznie w przypadku, gdy przeniesienie własności tego garażu następuje na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem i łącznie z przeniesieniem własności tego lokalu na najemcę.
4. Przeniesienie własności udziału w finansowanym Kredytem garażu wielostanowiskowym przeznaczonym na wynajem może nastąpić na zasadach określonych w Ustawie wyłącznie w przypadku, gdy następuje na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem i łącznie z przeniesieniem własności tego lokalu na najemcę.
5. W przypadku gdy przeniesienie własności finansowanego Kredytem garażu indywidualnego przeznaczonego na wynajem lub udziału w finansowanym Kredytem garażu wielostanowiskowym przeznaczonym na wynajem miałyby nastąpić w innym czasie niż przeniesienie własności finansowanego Kredytem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem lub na rzecz innej osoby niż najemca lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem, przepisy Ustawy nie mają zastosowania.
6. W przypadku gdy przeniesienie własności finansowanego Kredytem garażu indywidualnego przeznaczonego na wynajem lub udziału w finansowanym Kredytem garażu wielostanowiskowym przeznaczonym na wynajem miałyby nastąpić na rzecz członka SM posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem, przepisy Ustawy nie mają zastosowania.
7. Przed rozpoczęciem procesu wyodrębniania na własność finansowanych Kredytem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem i garaży indywidualnych przeznaczonych na wynajem oraz przenoszenia własności udziałów w finansowanym Kredytem garażu wielostanowiskowym przeznaczonym na wynajem weryfikacji będą podlegały powiązania finansowanych Kredytem garaży indywidualnych i miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym z finansowanymi Kredytem lokalami mieszkalnymi. W przypadku zidentyfikowania występowania finansowanych Kredytem garaży indywidualnych przeznaczonych na wynajem lub finansowanych Kredytem miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym przeznaczonych na wynajem niepowiązanych z finansowanymi Kredytem lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, w celu dochowania należytej staranności przy określaniu wysokości zadłużenia kredytowego przypadającego na wyodrębniane na własność lokale mieszkalne konieczne będzie wyłączenie z finansowania Kredytem garaży indywidualnych lub miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym niepowiązanych z lokalami mieszkalnymi finansowanymi Kredytem oraz zwrot części kwoty Kredytu przypadającej na te garaże indywidualne lub miejsca (stanowiska) postojowe w garażu wielostanowiskowym.
8. W przypadku finansowanych Kredytem lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, nie jest możliwe powiązanie tych lokali z finansowanymi Kredytem garażami indywidualnymi przeznaczonymi na wynajem lub miejscami (stanowiskami) postojowymi w garażu wielostanowiskowym przeznaczonym na wynajem ze względu na różne prawa przysługujące do tych lokali mieszkalnych i garaży indywidualnych lub miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym. W takim przypadku przed rozpoczęciem procesu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych finansowanych Kredytem, w celu dochowania należytej staranności przy określaniu wysokości zadłużenia kredytowego przypadającego na wyodrębniane na własność lokale mieszkalne konieczne będzie wyłączenie z finansowania Kredytem garaży indywidualnych lub miejsc (stanowisk) postojowych w garażu wielostanowiskowym oraz zwrot części kwoty Kredytu przypadającej na te garaże indywidualne lub miejsca (stanowiska) postojowe w garażu wielostanowiskowym.
9. Wyodrębnienie na własność lokalu mieszkalnego finansowanego Kredytem może nastąpić po uprzedniej jednorazowej spłacie całości zadłużenia kredytowego przypadającego na ten lokal mieszkalny.
10. Wyodrębnienie na własność finansowanego Kredytem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem łącznie z przeniesieniem na rzecz najemcy tego lokalu własności powiązanego z tym lokalem finansowanego Kredytem garażu indywidualnego przeznaczonego na wynajem lub udziału w finansowanym Kredytem garażu wielostanowiskowym przeznaczonym na wynajem może nastąpić po uprzedniej jednorazowej spłacie całości zadłużenia kredytowego przypadającego na ten lokal mieszkalny oraz powiązany z nim garaż indywidualny finansowany Kredytem lub udział w finansowanym Kredytem garażu wielostanowiskowym.
11. Proces wyodrębniania na własność finansowanych Kredytem lokali mieszkalnych i garaży indywidualnych oraz przenoszenia własności udziałów w finansowanym Kredytem garażu wielostanowiskowym będzie przebiegał zgodnie z Ustawą oraz wytycznymi Banku z uwzględnieniem warunków określonych w Umowie kredytu.

⁸ Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie w przypadku Kredytu udzielanego na podstawie Wniosku kredytowego złożonego w BGK przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw.

12. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że możliwość wyodrębniania na własność nie dotyczy finansowanych Kredytem dodatkowych powierzchni, o których mowa w Ustawie, przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb osób starszych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o osobach starszych.

§ 20.

Zmiany w Inwestycji

1. W przypadku planowania lub dokonania przez Kredytobiorcę zmian w Inwestycji, polegających w szczególności na:
 - 1) zmianie przeznaczenia lokali finansowanych Kredytem lub zmianie statusu tych lokali, z wyłączeniem zmian statusu lokali wyodrębnianych na własność w Okresie obowiązywania Umowy kredytu na zasadach określonych w Ustawie;
 - 2) zmianie sposobu użytkowania części powierzchni wspólnych budynku finansowanych Kredytem z przeznaczeniem tych powierzchni na cele użytkowe niemieszkalne (w tym: lokale przeznaczone na sprzedaż, wynajem lub potrzeby własne Kredytobiorcy) lub mieszkalne komercyjne;
 - 3) wykorzystaniu pomieszczeń technicznych, instalacji i urządzeń, finansowanych Kredytem, na cele komercyjne;
 - 4) bezciężarowym odłączeniu części Finansowanej nieruchomości, której koszt nabycia lub wartość zostały uwzględnione w koszcie Inwestycji;
 - 5) wystąpieniu różnic (zmian) w strukturze powierzchni finansowanej Kredytem i niefinansowanej Kredytem przyjętej na etapie udzielenia Kredytu w stosunku do struktury faktycznej, nieuwzględnionych w złożonych do Banku dokumentach wymaganych do Rozliczenia Inwestycji,Bank ma podstawę do stwierdzenia wykorzystania Kredytu lub jego części niezgodnie z przeznaczeniem.
2. W sytuacji wykorzystania Kredytu lub jego części niezgodnie z przeznaczeniem w przypadku zmian w Inwestycji, o których mowa w ust. 1, Bank może:
 - 1) zażądać zwrotu ustalonej przez Bank należnej do zwrotu z tego tytułu kwoty Kredytu wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, o których mowa w ust. 4;
 - 2) wypłacić niższą kwotę Kredytu niż określona w Umowie kredytu (dotyczy zmian w Inwestycji dokonanych w Okresie wykorzystania Kredytu);
 - 3) wypowiedzieć Umowę kredytu w całości lub w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, z jednoczesnym wezwaniem do zwrotu ustalonej przez Bank należnej do zwrotu z tego tytułu kwoty Kredytu.
3. Wysokość należnej do zwrotu kwoty Kredytu z tytułu wykorzystania Kredytu niezgodnie z przeznaczeniem Bank ustala na podstawie posiadanej dokumentacji, potwierdzającej planowane/wprowadzone zmiany w Inwestycji, w oparciu o ponowne rozliczenie kosztów Inwestycji, przedstawione przez Kredytobiorcę i zaakceptowane przez Bank. W przypadku braku akceptacji tego rozliczenia ze strony Banku, Bank dokonuje rozliczenia w oparciu o własną kalkulację (na podstawie m.in. posiadanej zaakceptowanej dokumentacji, protokołu z inspekcji bankowej przeprowadzonej w związku ze zmianami w Inwestycji, dokumentów związanych ze zmianami w użytkowaniu), uwzględniając wskaźniki udziału nakładów na roboty związane z wprowadzonymi zmianami w całości kosztów Inwestycji (w oparciu o dostępne publikacje, jak m.in. katalogi cen i wskaźników w budownictwie) lub udokumentowane nakłady planowane/poniesione przez Kredytobiorcę na realizację zmian w wysokości zaakceptowanej przez Bank. Ponowne rozliczenie Inwestycji może zostać sporządzone z pominięciem kosztów odpowiadających zmianom, z wykorzystaniem wskaźników kosztów budowy lokali określonych w § 5 ust. 3-7.
4. Od ustalonej należnej do zwrotu kwoty Kredytu, o której mowa w ust. 3, za okres korzystania Kredytu niezgodnie z przeznaczeniem Bank, z zastrzeżeniem ust. 5, nalicza odsetki ustawowe.
5. W przypadku zmian planowanych do wprowadzenia w Inwestycji, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 1 pkt 1), Bank nie nalicza odsetek ustawowych od należnej do zwrotu kwoty Kredytu.
6. W sytuacji, gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, skutkują koniecznością zwrotu przez Kredytobiorcę części kwoty Kredytu, a Kredyt nie został całkowicie wypłacony, wyliczona przez Bank należna do zwrotu kwota Kredytu, w pierwszej kolejności, podlega potrąceniu z kwoty Kredytu pozostałej do wypłaty.
7. W przypadku wystąpienia różnic – niezwiązanych ze zmianami w Inwestycji, wynikających z przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej lub z obliczenia powierzchni użytkowej w sposób odmienny od wcześniejszej metody obliczania lub z różnic wykonawczych – pomiędzy łączną powierzchnią użytkową lokali finansowanych Kredytem planowaną/wykazaną w dokumentach wymaganych do Rozliczenia Inwestycji a rzeczywistą powierzchnią użytkową tych lokali o wielkości mniejszej niż 3,5% łącznej, ostatecznie ustalonej powierzchni użytkowej tych lokali, w sytuacji zmniejszenia wykazywanej przez Kredytobiorcę łącznej powierzchni użytkowej lokali finansowanych Kredytem Bank może odstąpić od ponownego rozliczenia Inwestycji i żądania zwrotu części wypłaconego Kredytu.

§ 21.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych⁹/Dane osobowe^{10*}

1. BGK jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje, że w związku z zawarciem Umowy kredytu oraz udzieleniem przez Kredytobiorcę lub Zobowiązanego prawnych Zabezpieczeń wskazanych w Umowie kredytu na podstawie umów i innych dokumentów ustanawiających te Zabezpieczenia (dalej: Dokumenty zabezpieczeń), będzie przetwarzał przekazane przez Kredytobiorcę dane osobowe jego reprezentantów, pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu i innych osób upoważnionych, w tym w związku z realizacją Umowy kredytu i Dokumentów zabezpieczeń.
2. Bank informuje, że:
 - 1) w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl lub na adres korespondencyjny: budynek Varso 2 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa;
 - 2) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Bank:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, w celu realizacji Umowy kredytu i Dokumentów zabezpieczeń,
 - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu oceny Zdolności kredytowej Kredytobiorcy i analizy ryzyka kredytowego (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych przez Bank umów,
 - c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Banku z Umowy kredytu i Dokumentów zabezpieczeń, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank,
 - d) w celu komunikacji prowadzonej przez Banku związanej ze współpracą, w tym kontaktu za pośrednictwem telefonu i poczty e-mail w związku z badaniami ewaluacyjnymi, badaniami jakości usług oraz jakości obsługi klienta BGK, a także innymi komunikatami marketingowymi związanymi z działalnością BGK (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 - 3) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy kredytu i Dokumentów zabezpieczeń, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wnioskowaniem o udzielenie Kredytu lub z Umową kredytu;
 - 4) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
 - 5) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem przypadków, gdy z Umowy kredytu albo pisemnej dyspozycji w sprawie udostępnienia Kredytu lub usługi wyraźnie to wynika;
 - 6) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda – prawo wycofania zgody, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy kredytu – niepodanie tych danych skutkuje niemożliwością jej zawarcia;
 - 8) odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Bankiem w szczególności w zakresie usług IT, prawnych, doradczych, audytowych oraz marketingowych a także podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Bank informuje, że:

⁹ Zapis ma zastosowanie w przypadku Kredytu udzielanego na podstawie Wniosku kredytowego złożonego w BGK do dnia 30 września 2025 r.

¹⁰ Zapis ma zastosowanie w przypadku Kredytu udzielanego na podstawie Wniosku kredytowego złożonego w BGK po dniu 30 września 2025 r.

- 1) na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c i ust. 4 Prawa bankowego, w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, Bank może przekazać do **Systemu Bankowy Rejestr**:
 - a) dane osobowe Kredytobiorcy, reprezentantów Kredytobiorcy oraz pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu i innych osób upoważnionych, oraz informacje o zobowiązaniach Kredytobiorcy wynikających z Umowy kredytu oraz z Dokumentów zabezpieczeń – wyłącznie w odniesieniu do udzielonych przez Kredytobiorcę Zabezpieczeń o charakterze osobistym;
 - b) dane osobowe Zobowiązanego, reprezentantów Zobowiązanego oraz pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu i innych osób upoważnionych – wyłącznie w odniesieniu do udzielonych przez Zobowiązanego Zabezpieczeń o charakterze osobistym;
 - 2) klauzula informacyjna Związku Banków Polskich (ZBP) dla Systemu Bankowy Rejestr stanowi Załącznik nr 1 do Umowy kredytu.
4. Na podstawie art. 105 ust. 4b Prawa bankowego Bank może udostępnić biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy kredytu i Dokumentów zabezpieczeń, jeżeli:
- 1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku:
 - a) dłużnika będącego konsumentem – wynosi co najmniej 200 złotych;
 - b) dłużnika niebędącego konsumentem – wynosi co najmniej 500 złotych;
 - 2) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni;
 - 3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu:
 - a) na adres miejsca zamieszkania dłużnika będącego konsumentem,
 - b) na adres siedziby dłużnika niebędącego konsumentem lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;
 - 4) w przypadku dłużnika będącego konsumentem – nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.
5. Kredytobiorca zobowiązuje się przekazać osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Bankowi w związku z realizacją Umowy kredytu i Dokumentów zabezpieczeń, informacje, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie objętym niniejszą Klauzulą informacyjną.¹¹
1. Bank informuje, że przetwarza dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej Umowy na zasadach opisanych przy składaniu przez Kredytobiorcę Wniosku kredytowego.
 2. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem <https://www.bgk.pl/informacje-prawne/rodo/>.
 3. Kredytobiorca zobowiązuje się przekazać informacje o zasadach przetwarzania przez BGK danych osobowych wszystkim osobom, których dane przekazał w dokumentacji związanej z Umową kredytu.¹²

§ 22.

Unikanie opodatkowania

1. Kredytobiorca oświadcza, że:
 - 1) przestrzega przepisów prawa oraz regulacji i wytycznych, w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności dotyczących zapobiegania unikaniu opodatkowania przez podmioty korzystające ze środków unijnych lub gwarancji budżetowych zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756;
 - 2) w okresie współpracy z BGK zobowiązuje się do niepodejmowania czynności zmierzających do zmiany kraju swojej siedziby na kraj wskazany w:

¹¹ Postanowienia 1-5 mają zastosowanie w przypadku Kredytu udzielanego na podstawie Wniosku kredytowego złożonego w BGK do dnia 30 września 2025 r.

¹² Postanowienia 1-3 mają zastosowanie w przypadku Kredytu udzielanego na podstawie Wniosku kredytowego złożonego w BGK po dniu 30 września 2025 r.

- a) rozporządzeniach delegowanych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Dyrektywy UE nr 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub
 - b) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych lub
 - c) Załączniku I do Konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych C/2025/1473;
- 3) nie zachodzą w stosunku do niego ani członków jego organów przesłanki do wykluczenia określone w art. 137 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 2509).
2. Kredytobiorca zobowiązuje się przedstawić na żądanie BGK dokumenty i informacje potrzebne do przeprowadzenia procesu identyfikacji i weryfikacji Kredytobiorcy (Know Your Customer) oraz ustalenia beneficjenta(ów) rzeczywistego(ych) (dalej „UBO”) oraz inne dokumenty i informacje potrzebne do dokonania przez BGK weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących zapobiegania unikaniu opodatkowania przez Kredytobiorcę.
3. Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować BGK o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na realizację zobowiązań lub aktualność oświadczeń lub dokumentów składanych w trakcie procesu zawierania Umowy kredytu oraz w całym okresie jej obowiązywania, w tym dotyczących identyfikacji i ustalenia UBO.
4. BGK, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 4), jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadkach, gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1, okażą się nieprawdziwe lub nie zostaną wykonane zobowiązania, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregośkolwiek zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi naruszenie warunków Umowy kredytu. W przypadku takiego naruszenia, BGK jest uprawniony do dochodzenia od Kredytobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym dopuszczalne jest żądanie przez BGK odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.¹³
1. BGK zobowiązany jest podejmować działania mające na celu spełnienie wymogów dotyczących zapobiegania unikaniu opodatkowania na zasadach wynikających z Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756 (dalej: „Komunikat”) oraz powiązanych regulacji, w szczególności w zakresie współpracy z podmiotami z jurysdykcji niechętnych współpracy wskazanych w Załączniku I do Konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych C/2025/1473 (dalej „Czarna lista”) oraz państwami trzecimi wysokiego ryzyka (dalej: „Państwa Wysokiego Ryzyka”), wskazanymi w rozporządzeniach delegowanych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Dyrektywy UE nr 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa oraz regulacji i wytycznych, w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności:
- 1) powstrzymywać się od stosowania sztucznych struktur nakierowanych na oszustwa podatkowe oraz unikanie bądź uchylanie się od opodatkowania;
 - 2) nie zmieniać kraju swojej siedziby na kraj:
 - a) znajdujący się na Czarnej liście, chyba, że Kredytobiorca uzasadni i dostatecznie udokumentuje BGK, że zostały spełnione przesłanki do skorzystania z wyjątku od zakazu podejmowania nowych lub odnowionych operacji z podmiotami utworzonymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcji umieszczonej na Czarnej liście,
 - b) będący Państwem Wysokiego Ryzyka;
 - 3) przenieść swoją siedzibę do kraju spoza Czarnej listy niebędącego Państwem Wysokiego Ryzyka, jeżeli kraj, w którym Kredytobiorca ma siedzibę, zostanie umieszczony na Czarnej Liście lub zostanie oceniony jako Państwo Wysokiego Ryzyka;

¹³ Postanowienia 1-5 mają zastosowanie w przypadku, gdy Kredytobiorca jest towarzystwem budownictwa społecznego/społeczną inicjatywą mieszkaniową z przewagą kapitału państwowego lub spółką gminą niebędącą towarzystwem budownictwa społecznego ani społeczną inicjatywą mieszkaniową lub spółdzielnią mieszkaniową.

- 4) spełniać warunki zastosowania wyjątku od zakazu nawiązywania stosunków z państwami z Czarnej Listy w przypadku nawiązania stosunków z takimi państwami;
- 5) przedstawić, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania od BGK żądania:
 - a) opinię niezależnego doradcy podatkowego, opisującą reżim podatkowy, w którym prowadzi działalność Kredytobiorca oraz potwierdzającą, że struktura organizacyjna, w której funkcjonuje Kredytobiorca nie przejawia przesłanek unikania opodatkowania,
 - b) dokumenty źródłowe potwierdzające zasadność opinii, o której mowa w pkt a), których szczegółowy zakres zostanie wykazany w żądaniu BGK,
 - c) dokumenty i informacje potrzebne do przeprowadzenia procesu identyfikacji i weryfikacji Kredytobiorcy (Know Your Customer) oraz ustalenia beneficjenta(ów) rzeczywistego(ych) (dalej „UBO”),
 - d) inne dokumenty i informacje potrzebne do dokonania przez BGK weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących zapobiegania unikaniu opodatkowania przez Kredytobiorcę.
3. Kredytobiorca może kontynuować współpracę z BGK w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) b) - 4) powyżej, o ile uzasadni i dostatecznie udokumentuje, że mógł skorzystać z wyjątku od zakazu podejmowania operacji z podmiotami utworzonymi lub mającymi siedzibę w danej jurysdykcji. Ocena, czy możliwość skorzystania z wyjątku została wystarczająco udokumentowana, należy do BGK.
4. Kredytobiorca oświadcza, że:
 - 1) nie zachodzą w stosunku do niego ani też osób wchodzących w skład jego organów przesłanki do wykluczenia określone w art. 137 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 2509);
 - 2) w transakcjach stosuje zasadę ceny rynkowej.
5. Kredytobiorca zobowiązany jest niezwłocznie informować BGK o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na realizację zobowiązań lub aktualność oświadczenia lub dokumentów składanych w trakcie procesu zawierania Umowy kredytu oraz w całym okresie jej obowiązywania, w tym dotyczących identyfikacji i ustalenia UBO.
6. BGK, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 4), jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadkach, gdy:
 - 1) oświadczenia, o których mowa w ust. 4, okażą się nieprawdziwe;
 - 2) Kredytobiorca nie wykona lub nienależyte wykona zobowiązań, o których mowa w ust. 2, 3 i 5. (§ 17 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio).
7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregośkolwiek zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5, stanowi naruszenie warunków Umowy kredytu. W przypadku takiego naruszenia, BGK jest uprawniony do dochodzenia od Kredytobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym dopuszczalne jest żądanie przez BGK odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.
8. BGK jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli, w tym za pośrednictwem zewnętrznego audytora wyznaczonego przez BGK, w zakresie przestrzegania przez Kredytobiorcę zobowiązań i prawdziwości oświadczeń wskazanych w ust. 2-5 w trakcie procesu zawierania Umowy kredytu oraz w całym okresie jej obowiązywania. W ramach kontroli BGK może żądać od Kredytobiorcy przekazania, w terminie 14 dni kalendarzowych, dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań lub prawdziwość złożonych oświadczeń.¹⁴

§ 23.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie kredytu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy, Rozporządzenia, Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego.
2. Umowa kredytu będzie realizowana przez BGK Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych.
3. Logo BGK może zostać zamieszczone na stronie internetowej Kredytobiorcy/w mediach społecznościowych Kredytobiorcy po wcześniejszej akceptacji przez Bank drogą elektroniczną informacji/materiałów zawierających logo BGK.
4. Umowa kredytu podlega prawu polskiemu.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle Umowy kredytu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby BGK.
6. Umowa kredytu została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kredytobiorcy

¹⁴ Postanowienia 1-8 mają zastosowanie w przypadku, gdy Kredytobiorca jest towarzystwem budownictwa społecznego/społeczną inicjatywą mieszkaniową z przewagą kapitału prywatnego.

i jeden dla BGK, a w przypadku podpisania Umowy kredytu elektronicznie (podpisami kwalifikowanymi) – w jednym egzemplarzu.

7. Umowa kredytu wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Za datę zawarcia Umowy kredytu przyjmuje się datę jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

W imieniu Kredytobiorcy:

Podpisy kwalifikowane albo data, pieczętka firmowa (jeśli jest stosowana) oraz podpisy własnoręczne osób uprawnionych do reprezentowania Kredytobiorcy

W imieniu Banku:

Podpisy kwalifikowane albo data, pieczętka firmowa (jeśli jest stosowana) oraz podpisy własnoręczne osób uprawnionych do reprezentowania BGK

Adnotacje Banku:

Zweryfikowałem(-am) podpisy i umocowanie osób, które mają prawo składać w imieniu Kredytobiorcy oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych.

Podpis kwalifikowany albo data, pieczętka imienna oraz podpis pracownika Banku

Załącznik nr 1 do Umowy kredytu – Klauzula informacyjna ZBP dla Systemu Bankowy Rejestr

Załącznik nr 2 do Umowy kredytu – Dodatkowe postanowienia Umowy kredytu dotyczące gwarancji InvestEU stanowiącej Zabezpieczenie dodatkowe*

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do Umowy kredytu – Klauzula informacyjna ZBP dla Systemu Bankowy Rejestr

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) – działając z upoważnienia Związku Banków Polskich – BGK informuje, że:

1. Administratorem danych zbioru danych osobowych BANKOWY REJESTR jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (zwany dalej - „ZBP”) ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, dane kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta, 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 (zwane „BOK”), adres e-mail: kontakt@zbp.pl;
2. W ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pisemnie na adres BOK wskazany w pkt 1 (z inspektorem danych osobowych można

- skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego), oraz
 - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes ZBP, jako administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
 4. Zakres danych osobowych przetwarzanych w tym zbiorze obejmuje Pani/Pana: imię i nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, adres zamieszkania;
 5. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych w zbiorze danych BANKOWY REJESTR są uczestniczące w wymianie informacji za pośrednictwem BANKOWEGO REJESTRU podmioty wymienione w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, tj. banki krajowe i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i ich oddziały, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, biura informacji gospodarczej, instytucje finansowe będące podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe oraz instytucje pożyczkowe i podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
 6. Dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego - przez okres pięciu lat od daty wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Uczestnikiem BANKOWEGO REJESTRU (po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego), a w przypadku braku wygaśnięcia zobowiązania przez okres 10 lat od daty przekazania danych osobowych do BANKOWEGO REJESTRU, oraz
 - b) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Źródłem, z którego przekazano dane osobowe do zbioru danych BANKOWY REJESTR, jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dodatkowe postanowienia Umowy dotyczące Gwarancji InvestEU stanowiącej Zabezpieczenie dodatkowe

§ 1.

Użyte w niniejszym załączniku do Umowy kredytu określenia zapisane wielką literą mają znaczenie następujące:

- 1) **EPPO** – Urząd Prokuratury Europejskiej;
- 2) **Fundusz InvestEU** – mechanizm gwarancyjny UE, którego zadaniem jest zapewnienie gwarancji finansowania dla projektów inwestycyjnych, oferujący wsparcie zwrotne na realizację inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i podwyższonym profilu ryzyka;
- 3) **Gwarancja InvestEU** – gwarancja UE pochodząca z Funduszu InvestEU udzielana nieodwołalnie, bezwarunkowo i na żądanie z budżetu UE, wspierająca finansowania udzielane przez BGK, które przyczyniają się do realizacji polityki wewnętrznej UE;
- 4) **Inwestycja** – realizowana przez Kredytobiorcę Inwestycja, która jest częściowo pokryta Finansowaniem Zwrotnym Zabezpieczonym Dodatkowo Gwarancją InvestEU;
- 5) **KE** – Komisja Europejska;
- 6) **OLAF** – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;
- 7) **Partner Wykonawczy** – BGK lub inna instytucja finansowa, z którą KE zawarła umowę w sprawie Gwarancji InvestEU;
- 8) **Rozporządzenie Finansowe** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012;
- 9) **UE** – Unia Europejska.

§ 2.

1. Od otrzymanej Gwarancji InvestEU BGK nalicza, pobiera od Kredytobiorcy i transferuje do KE prowizję w wysokości 0,15% w skali roku płatną w PLN i obliczaną za rzeczywistą liczbę dni przy założeniu, że rok ma 365/366 dni.
2. Prowizja, o której mowa w ust. 1, jest naliczana i pobierana z góry za okres 5 lat licząc od dnia podpisania Umowy kredytu od całej kwoty udzielonego Kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zwiększenia kwoty udzielonego Kredytu zostanie naliczona i pobrana od Kredytobiorcy dodatkowa prowizja za udzieloną Gwarancję InvestEU od różnicy w kwocie udzielonego Kredytu.
4. Prowizja, o której mowa w ust. 2 i 3, płatna jest w terminie 14 dni kalendarzowych licząc odpowiednio od dnia zawarcia Umowy kredytu lub od dnia zawarcia aneksu do Umowy kredytu zwiększającego kwotę udzielonego Kredytu.

§ 3.

1. Kredytobiorca oświadcza i zapewnia, że:
 - 1) ani on ani żaden z podmiotów z nim powiązanych lub będących jego beneficjentem rzeczywistym, nie mają i nie będą miały siedziby w państwie uznawanym przez KE za jurysdykcję niechętną współpracy do celów podatkowych. Lista takich krajów jest dostępna na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (https://taxation-customs.ec.europa.eu/common-eu-list-third-country-jurisdictions-tax-purposes_en#taxdeficiencies). Kredytobiorca zapewni, że wykonawcy prac, dostawcy i inne podmioty zaangażowane w realizację Inwestycji i ich beneficjenci rzeczywiści nie mają i nie będą mieli siedzib w krajach umieszczonych na wyżej wymienianej liście;
 - 2) ani on ani żaden z podmiotów z nim powiązanych lub będących jego beneficjentem rzeczywistym, nie mają i nie będą miały siedziby w kraju uznanym za kraj trzeci wysokiego ryzyka zgodnie z Art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.;
 - 3) żadna część środków finansujących Inwestycję nie zostanie bezpośrednio lub pośrednio przekazana do jakichkolwiek podmiotów, osób fizycznych lub grup takich osób wskazanych przez UE jako podlegające środkom



ograniczającym przyjętym na mocy Traktatu o UE lub Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Skonsolidowana lista osób i podmiotów objętych sankcjami jest obecnie dostępna na www.sanctionsmap.eu;

- 4) Inwestycja jest ekonomicznie opłacalna zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi, przy czym Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że obowiązujące standardy mogą różnić się w zależności od typologii lub cech Kredytobiorcy i w tym znaczeniu podlegają ocenie BGK. Jednocześnie Kredytobiorca zobowiązuje się przekazać BGK wszelkie dokumenty, informacje i wyjaśnienia (oraz aktualizacje tych dokumentów, informacji i wyjaśnień) dotyczące Inwestycji niezbędne do oceny ekonomicznej opłacalności Inwestycji zgodnie z normami międzynarodowymi, a także upoważnia BGK do ich przekazywania do KE;
 - 5) nie podejmie żadnych działań mogących skutkować ograniczeniem i/lub naruszeniem uprawnień KE lub BGK w odniesieniu do Gwarancji InvestEU i żadne jego działanie, likwidacja, przekształcenie lub jakakolwiek zmiana statusu, funkcji, kontroli lub własności Kredytobiorcy nie będą wpływały na zakres uprawnień KE lub BGK w odniesieniu do Gwarancji InvestEU;
 - 6) suma Finansowań Zwrotnych SBC Zabezpieczonych Dodatkowo Gwarancją InvestEU finansujących daną Inwestycję otrzymanych od BGK lub innego Partnera Wykonawczego nie przekracza 70% całkowitych kosztów Inwestycji;
 - 7) Inwestycja nie jest i nie wspiera w żadnym zakresie wykluczonych działań, o których mowa w Załączniku V pkt B Rozporządzenia (UE) 2021/523 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego Program InvestEU i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017;
 - 8) suma Finansowań Zwrotnych SBC Zabezpieczonych Dodatkowo Gwarancją InvestEU finansujących daną Inwestycję otrzymanych od BGK lub innego Partnera Wykonawczego oraz dodatkowego wsparcia dla Inwestycji pochodzącego z innych programów unijnych nie może przekroczyć całkowitych kosztów Inwestycji;
 - 9) do zawarcia Umowy kredytu, której dotyczy niniejszy załącznik, nie doszło w wyniku lub w związku z korupcją lub inną nielegalną działalnością, w tym wyłudzeniem.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się:
- 1) przekazać wszelkie dokumenty, informacje i wyjaśnienia (oraz aktualizacje tych dokumentów, informacji i wyjaśnień) do BGK na jego żądanie, niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z BGK, tj.:
 - a. potwierdzające, że żadna część środków finansujących Inwestycję nie zostanie bezpośrednio lub pośrednio przekazana do jakichkolwiek podmiotów wskazanych przez UE jako podlegające środkom ograniczającym przyjętym na mocy Traktatu o UE lub Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Skonsolidowana lista osób i podmiotów objętych sankcjami jest obecnie dostępna na www.sanctionsmap.eu;
 - b. niezbędne do raportowania do KE w związku z udzieleniem Gwarancji InvestEU, a także upoważnia BGK do ich przekazywania do KE;
 - c. dotyczące Inwestycji, a także umożliwić BGK podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do monitorowania i kontrolowania realizacji Inwestycji, a także upoważnia BGK do przekazywania tych dokumentów, informacji i wyjaśnień, a także materiałów związanych z monitorowaniem i kontrolowaniem realizacji Inwestycji do KE;
 - 2) nie wykorzystywać dotacji z jakiegokolwiek programu unijnego do zwrotu kosztów Inwestycji;
 - 3) nie wykorzystywać Inwestycji do wstępnego finansowania jakiejkolwiek dotacji z programu unijnego;
 - 4) nie wykorzystywać Inwestycji do refinansowania (takiego jak zastąpienie istniejących umów kredytowych lub innych form wsparcia dla projektów, które zostały już częściowo lub całkowicie zrealizowane);
 - 5) przechowywać i sporządzać całą dokumentację związaną z wdrażaniem Gwarancji InvestEU przez okres pięciu (5) lat od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy kredytu, której dotyczy niniejszy załącznik;
 - 6) przechowywać i udostępniać wszelkie istotne informacje finansowe (w oryginałach lub kopiach) związane z Gwarancją InvestEU i Inwestycją przez okres pięciu (5) lat od daty wygaśnięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z Umowy kredytu, której dotyczy niniejszy załącznik, a w każdym przypadku do zakończenia trwającego audytu, weryfikacji, odwołania, postępowania sądowego lub dochodzenia roszczenia lub dochodzenia przez OLAF, o ile powiadomiono o tym Kredytobiorcę;
 - 7) wykorzystywać symbol UE lub odniesienia do UE oraz logo BGK we wszystkich komunikatach prasowych, materiałach komunikacyjnych, mediach społecznościowych, a także we wszelkiej dokumentacji umownej bezpośrednio związanej z Inwestycją. Kredytobiorca może przy tym wykorzystać symbol UE z następującej strony internetowej: https://commission.europa.eu/document/download/3192a0ef-6bda-4e1a-81ca-65ade2ffad73_en?filename=eu-emblem-rules_en.pdf.



3. Kredytobiorca wyraża zgodę:

- 1) na publikację przez KE informacji o podstawowych parametrach finansowania Inwestycji, z zastrzeżeniem, że publikacja ta nie będzie zawierać informacji poufnych ani wrażliwych. Jednocześnie Kredytobiorca upoważnia BGK do przekazania tych informacji do KE celem ich publikacji;
- 2) na przeprowadzanie przez BGK kontroli ex ante i ex post oraz wizytacji Inwestycji zgodnie z zasadami, strategiami i procedurami BGK oraz wymogami KE, w tym, w stosownych przypadkach, kontrolę na miejscu na reprezentatywnych lub opartych na analizie ryzyka próbach transakcji, aby zapewnić skuteczne i prawidłowe wdrożenie Inwestycji oraz aby, między innymi, zapobiegać nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz je korygować. Kredytobiorca wyraża zgodę, by KE mogła towarzyszyć BGK w kontrolach na miejscu na wniosek KE lub na wniosek BGK;
- 3) aby Europejski Trybunał Obrachunkowy, KE, w tym, w stosownych przypadkach, OLAF i EPPO: (i) uzyskały dostęp do całej dokumentacji i informacji dotyczących Inwestycji lub do odwiedzenia obiektów, instalacji lub robót finansowanych w ramach Inwestycji; oraz (ii) przeprowadzały takie audyty i kontrole na miejscu, jakie uznają za właściwe;
- 4) na przekazywanie przez BGK Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, KE, w tym, w stosownych przypadkach, OLAF i EPPO wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień (oraz aktualizacji tych dokumentów, informacji i wyjaśnień) dotyczących Inwestycji;
- 5) na upublicznienie przez KE informacji o Inwestycji, jako tzw. inwestycji wzorcowej. BGK przygotowuje i przekazuje KE celem upublicznienia dokument wskazujący nazwę Kredytobiorcy, jego adres, formę finansowania, sektor działalności oraz krótkie podsumowanie, dlaczego Inwestycję należy uznać za wzorcową;
- 6) na publikowanie przez BGK, informacji na temat Kredytobiorcy otrzymującego wsparcie z Funduszu InvestEU co roku na stronie internetowej BGK. Informacje publikowane przez BGK obejmują:
 - a) nazwę produktu finansowego, formę finansowania i cele polityki unijnej wspierane przez Inwestycję;
 - b) wykaz Kredytobiorców, dla finansowań w kwocie wynoszącej co najmniej 500 000 EUR lub równowartości tej kwoty, zawierający dla każdego Kredytobiorcy jego nazwę, formę finansowania oraz adres.Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 ust. 3 lit. d) Rozporządzenia Finansowego publikacja, o której mowa powyżej, nie będzie dokonana, jeżeli Kredytobiorca, przed otrzymaniem Kredytu,łoży w BGK pisemne oświadczenie (w tym poprzez oświadczenie w odpowiedniej umowie), że niniejsze wymogi dotyczące publikacji mogą zaszkodzić jego interesom handlowym lub zagrozić prawom i wolnościom zainteresowanych osób lub podmiotów, chronionym na mocy Karty Praw Podstawowych UE. Ponadto, taka publikacja nie jest wymagana, jeśli byłaby niezgodna z prawem w świetle obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;
- 7) na udzielanie na wniosek BGK lub KE wszelkich wyjaśnień oraz na przekazywanie do KE przez BGK, dokumentów i informacji dotyczących Inwestycji oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją Inwestycji;
- 8) na przeprowadzenie przez osoby wyznaczone przez KE i/lub BGK, a także przez inne instytucje lub organy UE (jeżeli wymagają tego odpowiednie obowiązujące przepisy prawa unijnego):
 - a. wizytacji miejsc budowy, urządzeń oraz robót wchodzących w skład Inwestycji;
 - b. rozmów z przedstawicielami Kredytobiorcy oraz z jakimikolwiek innymi osobami zaangażowanymi w Inwestycję lub na które Inwestycja oddziałuje;
 - c. przeglądu ksiąg i rejestrów Kredytobiorcy dotyczących realizacji Inwestycji oraz na sporządzenie kopii dokumentów związanych z Inwestycją w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

4. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że:

- 1) Inwestycja korzysta ze wsparcia UE w ramach Funduszu InvestEU;
- 2) BGK jest zobowiązany do przekazywania KE wszelkich informacji dotyczących wykrytych w związku z Inwestycją nadużyć finansowych lub nieprawidłowości oraz działań następczych podejmowanych zgodnie z art. 142 ust. 2 lit. e) Rozporządzenia Finansowego, zawierające wszystkie elementy określone w art. 142 ust. 3 tego Rozporządzenia;
- 3) BGK pozyskuje zgodę od Kredytobiorcy przed opublikowaniem komunikatu prasowego dotyczącego Inwestycji;
- 4) otrzymuje pomoc publiczną w ramach Kredytu związaną z udzieleniem Gwarancji InvestEU w wysokościPLN (słownie złotych: /...), wyłączonej spod obowiązku notyfikacji w oparciu o przepisy*.



W imieniu Kredytobiorcy:

Podpisy kwalifikowane albo data, pieczętka firmowa (jeśli jest stosowana) oraz podpisy własnoręczne osób uprawnionych do reprezentowania Kredytobiorcy

W imieniu Banku:

Podpisy kwalifikowane albo data, pieczętka firmowa (jeśli jest stosowana) oraz podpisy własnoręczne osób uprawnionych do reprezentowania BGK

Adnotacje Banku:

Zweryfikowałem(-am) podpisy i umocowanie osób, które mają prawo składać w imieniu Kredytobiorcy oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych.

Podpis kwalifikowany albo data, pieczętka imienna oraz podpis pracownika Banku

* Decyzja Komisji 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym („Decyzja UOIG”).

